



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIDIK PURNOMO, beralamat di Jalan Patemon Barat 181, RT 006/RW 001, Kelurahan Kupang, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Bahri, S.AG, M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Pengacara Indonesia Law Firm, alamat Jl. Kramat I No. 28 Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konkursi/Tergugat Rekonkursi**;

Lawan:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG SURABAYA PAHLAWAN, beralamat di Jl. Pahlawan No. 39 – 41 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendra Hartanto sebagai Department Head Regional Legal Team BRI Regional Office Surabaya, dan kawan - kawan beralamat di Jl Pahlawan No 39-41 Surabaya 60174, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2025 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG SURABAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura No. 5, Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor: 160 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Apriyanto sebagai Kepala Biro Advokasi, Kementerian Keuangan, dan kawan - kawan, beralamat di GKN I Lantai 5, Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



NOTARIS LELY NOVARITA NAYASARI, S.H., M.Kn., beralamat di Komplek Ruko Grand Achmad Jais, Jl. Achmad Jais No.34 Blok B- 9, Peneleh, Kec. Genteng, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Hermawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gembong DKA II No 135 RT 007/RW 004, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2026 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

PPAT YATININGSIH, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Comal No. 23, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Hermawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gembong DKA II No 135 RT 007/RW 004, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

SULAIMAN, beralamat di Jl. Patemon Sidomulyo Gang 2 No. 27 RT 08/RW 18, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Subaidi, S.E.,S.H., dan kawan – Kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan konsultan hukum H. Subaidi, S.E., S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Dupak Rukun No 28 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2026 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi**;

KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sharih Nirawasi, S.H., M.H., sebagai Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D-10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Pebruari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Pebruari 2026 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Penggugat adalah Debitur yang mengajukan pinjaman kredit kepada Kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Surabaya Pahlawan Jl. Pahlawan No. 39 – 41 Surabaya dengan menjaminkan berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM 1898 a.n. Didik Purnomo, dengan luas 172 M² , terletak di Jl. Patemon Barat No. 181 RT 006 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut “Objek Perkara”;
- 2.** Bahwa Penggugat sebagai Debitur telah mengajukan permohonan pinjaman kredit sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan, dengan angsuran pinjaman per bulan sebesar Rp. 8.699.761,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan nama program kredit investasi Kredit Usaha Rakyat disingkat (KI KUR) dengan jatuh tempo tanggal 31 Mei 2027;
- 3.** Bahwa dalam permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat I (Kreditur) PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Surabaya Pahlawan telah menyetujui dengan Persetujuan Membuka Kredit yang diikat dengan Akte Perjanjian Membuka Kredit Investasi (KI KUR), Akta Nomor 38 tanggal 31 Mei 2022 dengan batas jatuh tempo tanggal 31 Mei 2027 dihadapan Notaris Pengganti di Kota Surabaya Lely Novarita Mayasari, SH, M.Kn sehingga telah terjadi hubungan hukum ikatan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- 4.** Bahwa karena telah terjadi hubungan hukum ikatan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan empat syarat sahnya perjanjian agar mengikat secara hukum:

Halaman 3 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



- o kesepakatan para pihak,
- o kecakapan bertindak,
- o objek tertentu, dan
- o sebab/kausa yang halal.

Syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif (dapat dibatalkan), sedangkan 3 dan 4 adalah syarat objektif (batal demi hukum).

Berikut rincian dari Pasal 1320 KUHPerdara:

- Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya: Para pihak setuju atas isi perjanjian tanpa unsur paksaan (dwang), penipuan (bedrog), atau kekhilafan (dwaling).
- Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan: Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus dewasa menurut hukum dan tidak di bawah pengampuan.
- Suatu Pokok Persoalan Tertentu:
- Objek perjanjian harus jelas, spesifik, dan dapat ditentukan jenisny.
- Suatu Sebab yang Tidak Terlarang (Halal): Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat:

- Syarat Subjektif (1 & 2): Jika tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (voidable) oleh salah satu pihak.
- Syarat Objektif (3 & 4): Jika tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum (null and void), yang artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada dari awal.

5. Bahwa saat penandatanganan persetujuan pinjaman agunan, Penggugat diminta hadir dihadapan Notaris Pengganti di Kota Surabaya Lely Novarita Mayasari, SH, M.Kn, dan hanya dibacakan beberapa poin penting saja, terhadap persetujuan pinjaman oleh Kreditur Tergugat I dan Tergugat III;

6. Bahwa Penggugat tidak pernah bertemu dan menghadap kepada pejabat atau pimpinan PPAT Yatiningsih, SH, M.Kn apalagi menandatangani berkas Akta Pemberi Hak Tanggungan (APHT) baik di kantor PT. BRI Kantor

Halaman 4 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya, maupun menghadap atau menandatangani secara langsung di kantor PPAT Yatiningsih, SH, M.Kn. terhadap munculnya nama PPAT Yatiningsih, SH, M.Kn, ini suatu bentuk rekayasa dan penggugat merasa ditipu. Sehingga ketika agunan yang menjadi jaminan SHM 1898 a.n. Didik Purnomo, dengan luas 172 M², terletak di Jl. Patemon Barat No. 181 RT 006 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Sawahan Kota Surabaya di lelang, penggugat merasa dirugikan baik materiil dan immateriil;

7. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya melaksanakan isi perjanjian dengan membayar angsuran dari sejak ditanda-tangani kesepakatan persetujuan pemberian kredit dari tahun 2022 hingga jatuh tempo tanggal 31 Mei 2027. Memang diakui oleh Penggugat bahwa beberapa kali angsuran sempat tertunggak namun, bisa dipenuhi sesuai limit angsuran yang dibebankan;

8. Bahwa dalam catatan Penggugat untuk pembayaran dari tahun 2022 hingga tahun 2023 lancar-lancar saja, tidak ada tunggakan. Mulai tersendat – sendatnya pembayaran angsuran, karena usaha menurun baru terjadi yaitu:

- Bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 (nunggak 2 bulan)
- Bulan Pebruari 2024 bayar Rp. 8.700.000,- (lunas)
- Bulan Maret dan April 2024 (nunggak 2 bulan) namun dibulan Mei 2024 telah dilakukan pembayaran untuk menutupi tunggakan 4 bulan tersebut sebesar Rp. 35.000.000.
- Bulan Juni dan Juli 2024 nunggak lagi 2 bulan. Namun dibulan Agustus 2024 telah dibayarkan untuk menutupi tunggakan yang bulan tersebut sebesar Rp. 26.000.000,-
- Bulan September dan Nopember 2024 nunggak 2 bulan, namun Desember 2024 telah ada pembayaran walaupun tidak mencukupi sebesar Rp. 4.500.000 dan itu telah didebet/ ditarik oleh Bank BRI dari rekening Penggugat selaku Kreditur.
- Januari 2025 nunggak 1 bulan tapi dibulan Pebruari 2024 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 8.700,000,00,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dalam kurun waktu tahun 2024, Penggugat hanya pernah satu mendapatkan Surat Peringatan I pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor : B/043/KC-IX/ADK/01/2024, dengan isi surat untuk segera menyelesaikan kewajiban tunggakan sebesar Rp.8.468.225,- dengan batas waktu selambat – lambatnnya tanggal 09 Januari 2024. Dan setelah itu, tidak pernah mendapatkan lagi Surat Peringatan II maupun yang Surat Peringatan ke III;

10. Bahwa Penggugat sekitar bulan Juli 2024 telah mengajukan Surat Permohonan keringanan angsuran pinjaman kepada pihak Tergugat I (Kreditur) PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Pahlawan yaitu Permohonan **Restrukturisasi Kredit** atau **Restrukturisasi Pinjaman**. Pengajuan permohonan tersebut diajukan secara langsung dengan menghadap Pimpinan Bank BRI Cabang Surabaya yaitu Bapak JIKSI dan didampingi oleh petugas Mantri Bapak Adi. Saran dari pimpinan Bank BRI agar mengajukan secara tertulis, dan pengajuan secara tertulis bermatetai tersebut sudah diajukan, namun hingga Objek Sengketa dilelang, permohonan tersebut diabaikan dan tidak ditanggapi;

11. Bahwa Penggugat/Debitur Sangat Menyayangkan Perbuatan Tergugat yang sangat arogan dan ugal-ugalan serta menabrak aturan dan mekanisme tata cara melakukan lelang, hal ini terbukti sanggatnyata ketika penggugat tiba-tiba di berikan surat Hasil Lelang dari Tergugat dengan Nomor Surat : B.15407/KC-IX/ADK/12/2025 Surat Pemberitahuan Hasil Lelang;

12. Bahwa Penggugat Hanya di berikan surat Pemberitahuan satu kali pada tanggal 14 November 2025 Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang hak tanggungan dengan Nomor surat : B 13520/KC-IX/ADK/11/2025 tanpa ada surat pemberitahuan kedua untuk Pelaksanaan Lelang padahal surat pemberitahuan kedua wajib di terima oleh Dibitur setelah 15 (lima belas) Hari dari surat pemberitahuan pertama mengingat objek yang di lakukan lelang adalah benda tidak bergerak maka pemberitahuan secara khusus harus di laksanakan oleh Kantor Cabang BRI Surabaya Pahlawan dan atau oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang);

Halaman 6 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa seharusnya objek sengketa sebelum di lelang di pasang sebuah Plang Pengumuman Oleh BRI/KPKNL agar Penggugat mengetahuinya secara pasti dalam Proses lelang tersebut;

14. Bahwa lebih Parahnya lagi Kantor Cabang BRI Surabaya Pahlawan melelang objek sengketa milik penggugat sangat jauh di bawah harga pasar yang seharusnya nilai objek tersebut sebesar Rp. 2,500,000,000,00,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) BRI Surabaya Pahlawan melelang dengan nominal sebesar Rp. 573.600,000 (Lima ratus tujuh puluh tiga enam ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat/Debitur mengalami kerugian yang sangat Besar;

15. Bahwa dalam proses lelang tanpa melakukan Apresial atau tafsiran harga dari lembaga Pemerintah dan atau swasta yang resmi melainkan dengan tafsiran Asumsi harga dari kreditur, sehingga terlihat asal-asalan dalam menilai objek sengketa yang mengakibatkan Debitur mengalami kerugian dengan Jumlah Besar dengan Nominal sebesar Rp. 2,500,000,000,00,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

16. Bahwa Penggugat sebagai nasabah (Debitur) dari Tergugat I, mempunyai hak untuk mengajukan Restrukturisasi Kredit atau Restrukturisasi Pinjaman, karena telah diatur dalam peraturan teknis Otoritas Jasa Keuangan (POJK), bukan satu undang-undang tunggal, dengan acuan utama saat pandemi Covid-19 adalah POJK No. 11/POJK.03/2020 dan perubahannya POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Aturan ini merupakan pelaksanaan dari UU Perbankan. Hal tersebut merupakan kebijakan perbankan untuk membantu debitur yang kesulitan membayar cicilan dengan cara mengatur ulang syarat kredit—seperti memperpanjang tenor, menurunkan bunga, atau menunda pembayaran—tanpa menghapus pokok utang;

17. Bahwa Penggugat hingga perkara ini diajukan, belum pernah mendapatkan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II dari pihak Tergugat I (Kreditur) maupun dari Tergugat II (KPKNL Surabaya) untuk pelaksanaan lelang hak tanggungan. Tiba – tiba pada tanggal 14 Nopember 2025 Penggugat mendapatkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan dengan Nomor : B.13520/KC.IX/ADK/11/2025, agar Penggugat

Halaman 7 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Debitur) melakukan pengosongan atas objek lelang sebelum pelaksanaan lelang 12 Desember 2025;

18. Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Lelang Hak Tanggungan Nomor : B.13520/KC.IX/ADK/11/2025, hanya memuat pelaksanaan Lelang sebagai berikut :

Harga limit : Rp.483.600.000,-

Cara penawaran : Open Bidding

Hari/Tgl : Jumat, 12 Desember 2025

Waktu penawaran : sejak tayang aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas akhir penawaran : 12 Desember 2025 pukul 10.05 WIB
(sesuai server)

Alamat Domain : lelang.go.id

Tempat lelang : KPKNL Surabaya Jl. Indrapura No. 5
Surabaya

Penetapan pemenang : setelah batas akhir penawar

Menanggapi Surat Nomor : B.13520/KC.IX/ADK/11/2025 diatas, terdapat beberapa kejanggalan cacat pr osudur yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, yaitu :

1. Bahwa dalam surat tersebut, tidak melampirkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sebagai lampiran yang ditujukan kepada Debitur (Penggugat), sehingga terkesan merekayasa;
2. Bahwa Tergugat I tidak punya itikad baik untuk melindungi nasabah atau Debitur, dengan memberikan kesempatan dalam surat diatas untuk melunasi hutang piutang paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pemegang hak tanggungan harus ber itikad baik.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dan cacat prosedur karena tidak mencantumkan pengumuman kepada khalayak ramai

Halaman 8 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



mengenai rencana pelaksanaan lelang, baik melalui selebaran ataupun di surat kabar, hanya melalui aplikasi Lelang;

4. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hukum karena tanpa adanya pemberitahuan kedua secara Khusus yang sah dan patut pada Debitur/Penggugat, yang telah melakukan pelelangan terhadap jaminan milik Penggugat melalui Tergugat II (KPKNL) **Nomor : 13520/KC/IX/ADK/11/2025**, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKLN) Surabaya Jl. Indrapura No. 5 Surabaya.

19. Bahwa Penggugat (Debitur) telah mengajukan fasilitas kredit kepada Tergugat I (Kreditur) PT Bank Rakyat Indonesia Surabaya Pahlawan, yang diikat dengan Akta Notaris Persetujuan Membuka Kredit Investasi (KI KUR), Akta Nomor 38 tanggal 31 Mei 2022. Dalam pelaksanaannya, Penggugat menyatakan tidak pernah mengetahui, tidak pernah menandatangani, serta tidak pernah memberikan Surat Kuasa Memberi Hak tanggungan (SKMHT) atas pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas objek agunan. Dan akibat terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran, Kreditur kemudian melakukan eksekusi lelang atas objek agunan melalui Tergugat II (KPKNL Surabaya) , sehingga Debitur sangat dirugikan dan mempersoalkan keabsahan dasar hukum lelang tersebut;

20. Maka, berdasarkan Keabsahan APHT Menurut UU Hak Tanggungan Pasal 10 ayat (2) UUHT secara tegas menentukan bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan APHT yang dibuat oleh PPAT, dan harus dihadiri serta ditandatangani oleh Pemberi Hak Tanggungan (Debitur/pemilik agunan). Apabila Pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir, maka wajib terlebih dahulu memberikan kuasa melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUHT;

Dengan demikian, tanpa tanda tangan Debitur atau tanpa SKMHT yang sah, maka APHT tersebut:

- Mengandung cacat formil;
- Tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif;
- Tidak melahirkan Hak Tanggungan yang sah.

Halaman 9 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Asas Konsensualisme dan Kehendak Bebas

Dalam hukum perjanjian, setiap perikatan harus lahir dari kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata). Pembuatan APHT tanpa pengetahuan dan persetujuan Penggugat (Debitur) merupakan pelanggaran terhadap:

- Asas konsensualisme;
- Asas kebebasan berkehendak (vrije wil);
- Prinsip kehati-hatian dan keterbukaan.

Oleh karena itu, APHT yang dibuat secara sepihak atau tanpa persetujuan sah Debitur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

21. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan pasal 20 Undang – undang No. 4 tahun 1966. Dan Pasal 1365 KUH Perdata;

1. Berdasarkan tahapan Parate Eksekusi Ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan pasal 20 Undang – undang No. 4 tahun 1966.

a. Penggugat sebagai Debitur hingga saat ini belum mendapatkan surat pernyataan secara resmi telah melakukan cidera janji (**Wanprestasi**):

b. Tergugat I dan Tergugat II hanya memberikan Peringatan/Somasi pertama untuk proses pelelangan, namun untuk peringatan /somasi I dan II tidak pernah ada, dan Penggugat tidak pernah menerima.

c. Tergugat II tidak mengumumkan rencana lelang objek Hak Tanggungan di surat kabar umum minimal **dua kali** dengan tenggang waktu yang dipersyaratkan.

2. Tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat II sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, karena:

- o Bertentangan dengan kewajiban hukum (Pemberian SP direkayasa).
- o Melanggar hak subyektif Penggugat sebagai pemilik jaminan.
- o Bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan.
- o Menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Halaman 10 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**, yang dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *onrechtmatige daad*.

3. Ketentuan ini merupakan dasar hukum utama dalam hukum perdata untuk menuntut **ganti rugi** atas kerugian yang timbul **bukan karena pelanggaran kontrak (wanprestasi)**, melainkan karena **perbuatan yang melanggar kewajiban hukum atau hak orang lain**.

Bunyi Pasal 1365 KUH Perdata

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, gugatan ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dapat dikabulkan oleh hakim jika terpenuhi **lima unsur** berikut secara kumulatif:

1. Adanya Perbuatan

Harus ada perbuatan (tindakan aktif) atau kelalaian (tindakan pasif) dari pelaku.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan ini tidak hanya berarti melanggar undang-undang tertulis, tetapi juga meliputi empat kriteria yang diperluas berdasarkan yurisprudensi sejak putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tahun 1919:

- o Bertentangan dengan **kewajiban hukum** si pelaku.
- o Bertentangan dengan **hak subjektif** orang lain.
- o Bertentangan dengan **kesusilaan** (moral yang baik).
- o Bertentangan dengan **kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian** yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).

3. Adanya Kerugian

Halaman 11 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Harus terdapat kerugian nyata yang diderita oleh korban. Kerugian ini dapat berupa:

- o **Kerugian Materil:** Kerugian yang dapat dihitung dengan uang (misalnya, biaya perbaikan, kehilangan keuntungan, biaya pengobatan).
- o **Kerugian Imateril:** Kerugian yang bersifat abstrak (misalnya, penderitaan batin, rasa sakit, atau hilangnya kenikmatan hidup).

4. Adanya Kesalahan (Schuld)

Pelaku harus memiliki **unsur kesalahan**, baik berupa:

- o **Kesengajaan (opzet):** Pelaku memang bermaksud melakukan perbuatan itu dan mengetahui akibatnya.
- o **Kelalaian (culpa):** Pelaku kurang hati-hati atau kurang teliti sehingga menyebabkan kerugian.

5. Adanya Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas)

Harus ada hubungan langsung (**kausalitas**) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban. Artinya, kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut.

22. Bahwa akibat pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat I dan II tidak prosudural dan cacat hukum, Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil yaitu :

1. Kerugian Materiil (kerugian nyata, yang dapat dihitung dengan uang)

Kerugian materiil dalam lelang agunan SHM 1898 a.n. Didik Purnomo, dengan luas 172 M² , terletak di Jl. Patemon Barat No. 181 RT 006 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang tidak prosedural dan cacat hukum **meliputi seluruh kerugian ekonomi langsung maupun tidak langsung** yang diderita debitur/pemilik agunan.

A. Kehilangan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SHM)



- Hilangnya **hak milik atas tanah dan bangunan** SHM 1898 a.n. Didik Purnomo akibat lelang yang tidak sah
- Nilai kerugian = **nilai pasar wajar objek**, bukan harga lelang karena harga lelang **jauh di bawah NJOP/harga pasar**, harusnya **harga pasar atau menggunakan appraisal independen**, bukan harga lelang perhitungan sendiri.

B. Selisih Harga Lelang dengan Nilai Wajar

- Objek dilelang harga pasar yaitu Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah)
- Harga lelang Rp. 573.600.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Jadi Kerugian materiil sebesar Rp. 1.926.400.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

C. Kerugian Usaha / Penghasilan adalah Objek perkara/ lelang adalah :

- Rumah usaha
- Toko
- Gudang
- Tempat kos
- Lahan produktif

Sehingga kerugian materiil mencakup:

- Hilangnya **pendapatan rutin**
- Hilangnya **kesempatan usaha**
- Potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh

D. Bahwa akibat Lelang yang tidak prosudural dan cacat hukum, Penggugat harus mengeluarkan biaya sebagai berikut :

- Biaya jasa advokat/kuasa hukum
- Biaya perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya
- Biaya pengurusan sertifikat, appraisal, notaris
- Biaya transportasi dan administrasi

Halaman 13 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap semua prosudur lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ternyata tanpa adanya penandatanganan Akte APHT yang sah, apalagi adanya peringatan yang sah;

2. Kerugian Immateriil atas akibat kerugian batin, psikis, dan sosial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

A. Tekanan Psikologis dan Penderitaan Batin yang saat ini diderita oleh Penggugat dan keluarga besarnya adalah :

- Stres berat
- Rasa takut kehilangan rumah
- Trauma akibat ancaman pengosongan
- Gangguan ketenangan hidup keluarga.

B. Hilangnya Rasa Aman dan Martabat

- Merasa akan kehilangan rumah tinggal, rasa malu di lingkungan sosial
- Harga diri jatuh akibat dilelang secara sepihak
- Dicap "wanprestasi" tanpa proses yang adil

C. Kerugian Sosial dan Keluarga

- Terganggunya kehidupan rumah tangga
- Anak dan keluarga terdampak secara psikologis
- Kehilangan tempat tinggal tetap

D. Rusaknya Reputasi dan Nama Baik

- Tercatat sebagai debitur bermasalah
- Tercemar di lingkungan kerja dan masyarakat
- Sulit memperoleh pembiayaan di kemudian hari

23. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas telah terbukti, telah memenuhi unsur – unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, Tergugat III dan Tergugat IV oleh karena itu, Penggugat berhak untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar lelang atas objek jaminan tersebut dinyatakan batal demi hukum; Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, mohon dapatnya Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 14 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Penetapan Limit lelang atas Objek Perkara/lelang berupa tanah dan bangunan dengan SHM 1898 a.n. Didik Purnomo, dengan luas 172 M², terletak di Jl. Patemon Barat No. 181 RT 006 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Sawahan Kota Surabaya adalah jauh dibawah nilai pasar yang wajar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum pelaksanaan lelang Nomor : B.13520/KC.IX/ADK/11/2025 pada tanggal 12 Desember 2025 yang dilaksanakan oleh Tergugat II Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Surabaya Pahlawan;
4. Memerintahkan pengembalian objek kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar ganti secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rp. sebesar Rp. 1.926.400.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar ganti rugi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Mohon Pengadilan Negeri Surabaya menolak segala tuntutan atau klaim lain diajukan oleh Para Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
8. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 15 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir kuasanya dipersidangan.

(2.3) Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gogor Wahyu Karsono, S.H., CPM, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya ada perbaikan mengenai alamat tergugat sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

(2.8) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1. **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*.**

1. B a h w didapati di dalam gugatan *a quo* pada posita nomor 1
a (satu) jika ternyata PENGUGAT merupakan debitur penerima fasilitas kredit dari TERGUGAT I, sehingga dengan demikian PENGUGAT disebut juga sebagai **debitur**.
2. sebagai debitur seharusnya PENGUGAT tidak
B a h w memiliki ***Legitima Persona Standi In Judicio*** untuk
a mengajukan pembatalan Lelang Eksekusi Hak

Halaman 16 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Tanggungan karena pembatalan lelang melalui gugatan keberatan atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) berdasarkan **Pasal 39 huruf c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang hanya jika terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi suami atau istri debitor/tereksekusi** yang terkait dengan kepemilikan Objek Lelang, sedangkan PENGGUGAT di dalam perkara *a quo* adalah **debitur** yang **bukan merupakan pihak lain** seperti yang dimaksud di dalam **Pasal 39 huruf c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**

3.

B a h w
a

selain hal tersebut di atas, untuk pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh **Pejabat Lelang** seperti yang disebutkan dalam **Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**, yakni terhadap pembatalan lelang sebelum lelang dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh **Pejabat Lelang** berdasarkan:

4.

B a h w
a

- a. Permintaan Penjual (Kreditur/Pemegang Hak Tanggungan);
 - b. Penetapan atau putusan dari lembaga peradilan; atau
 - c. Hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- pengajuan pembatalan lelang atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) berdasarkan **Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan**

Halaman 17 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Lelang hanya dapat dilakukan oleh **Pejabat Lelang** dalam hal:

- a. Keadaan memaksa (*force majeure*) atau kahar;
- b. Terjadi Gangguan Teknis yang tidak dapat ditanggulangi hingga berakhirnya jam kerja pada pelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta; dan/atau
- c. Uang Jaminan Penawaran Lelang milik Pemenang Lelang dikarenakan sebab tertentu terkait sistem perbankan terdebet kembali dari rekening Penyelenggara Lelang dan tidak dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening Penyelenggara Lelang pada hari lelang oleh Pemenang Lelang meskipun telah diberitahukan oleh Penyelenggara Lelang.

Namun 3 hal di atas tidak pernah terjadi dalam proses lelang obyek Hak Tanggungan milik PENGUGAT sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk Pejabat Lelang melakukan pembatalan lelang.

5. Sehingga dengan demikian sangat kuat dan beralasan jika PENGUGAT dinyatakan tidak memiliki **Legitima Persona Standi In Judicio** atas perkara *a quo*;

B a h w

a

terhadap gugatan PENGUGAT yang tidak memenuhi syarat formil karena mengandung cacat formil yakni PENGUGAT tidak memiliki **Legitima Persona Standi In Judicio** untuk mengajukan gugatan maka sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 18 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



2. PENGGUGAT KELIRU DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM.

1. B a h w a pada pokok gugatan *a quo* PENGGUGAT keberatan atas lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui bantuan TERGUGAT II, keberatan PENGGUGAT tersebut tertuang di dalam posita nomor 11 (sebelas) sampai dengan nomor 14 (empat belas) gugatan *a quo*.
2. B a h w a jika PENGGUGAT keberatan atas pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan mengharapkan pembatalan lelang Eksekusi Hak Tanggungan seharusnya PENGGUGAT mengajukannya dalam bentuk gugatan **Perlawanan** bukan dalam bentuk gugatan biasa karena gugatan *a quo* timbul atas keberatan PENGGUGAT *in casu* debitur atas lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I melalui bantuan TERGUGAT II. Hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dengan tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan.**
selain gugatan *a quo* tidak tepat karena tidak diajukan dalam bentuk gugatan perlawanan, gugatan *a quo* juga secara yuridis seharusnya tidak dapat diterima jika PENGGUGAT mengajukannya setelah adanya pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui bantuan TERGUGAT II. Hal tersebut sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1261 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 disebutkan bahwa suatu gugatan terhadap lelang yang**
3. B a h w a

Halaman 19 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



diajukan setelah pelaksanaan/eksekusi lelang, maka gugatan dimaksud secara yuridis tidak dapat diterima.

4. berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang demikian tersebut di atas harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS).

1. B a h w a PENGGUGAT melalui gugatan *a quo* mempermasalahkan tentang lelang eksekusi obyek agunan PENGGUGAT yang merupakan obyek Hak Tanggungan yang dapat dieksekusi lelang jika PENGGUGAT *wanprestasi* dengan berdasar atas adanya Perjanjian Kredit dan tindakan eksekusi lelang obyek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui bantuan TERGUGAT II tersebut menurut PENGGUGAT merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawana Hukum. Namun PENGGUGAT lupa jika penyebab dilakukannya eksekusi lelang obyek agunan PENGGUGAT dikarenakan adanya Perjanjian Kredit yang telah dingkari oleh PENGGUGAT sehingga sangat wajar apabila TERGUGAT I berusaha untuk mengambil pembayaran hingga pelunasan kewajiban PENGGUGAT melalui penjualan lelang eksekusi obyek agunan PENGGUGAT. Sebenarnya lelang eksekusi Hak Tanggungan atas obyek agunan PENGGUGAT merupakan hal yang sudah benar dan sangat berdasar namun PENGGUGAT mencoba untuk memutar balikkan fakta dengan bermain *play victim* kepada TERGUGAT I yang mana

Halaman 20 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



2.

B a h w
a

PENGGUGAT hanya menyampaikan akibat-akibat yang diterima oleh PENGGUGAT namun tidak disampaikan fakta-fakta terkait (*fetelijk grond*) sebab TERGUGAT I melakukan eksekusi Lelang Obyek agunan PENGGUGAT.

3.

B a h w
a

Dengan demikian maka sebenarnya gugatan PENGGUGAT tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur karena gugatan PENGGUGAT hanya berisi pendapat pribadi PENGGUGAT tanpa didasari adanya dasar hukum yang jelas tentang Pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang mana yang menjadi dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* dan di dalam gugatan *a quo* juga tidak menjelaskan secara jelas dan terang apa yang membuat TERGUGAT I melakukan Eksekusi Lelang terhadap obyek agunan PENGGUGAT namun PENGGUGAT hanya menitik beratkan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap obyek agunan PENGGUGAT.

dengan tidak dapat dijelaskannya oleh PENGGUGAT tentang Perbuatan TERGUGAT yang mana yang terkait dalam unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan tidak adanya dalil yang jelas atas fakta-fakta terkait (*fetelijk grond*) tentang sebab TERGUGAT melakukan lelang obyek agunan PENGGUGAT, maka telah cukup menjadi dasar bahwa gugatan PENGGUGAT termasuk ke dalam gugatan yang kabur / tidak jelas / *Obscuur Libels* sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa salah satu gugatan yang kabur adalah

Halaman 21 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



dasar hukum gugatan tidak jelas dan dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas sehingga sudah seharusnya terhadap gugatan *a quo* yang kabur / tidak jelas / **Obscuur Libels** dapat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD**).

MAKA :

berdasarkan eksepsi tersebut di atas, gugatan PENGUGAT tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga TERGUGAT I mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK GUGATAN PENGUGAT atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD) dan terlebih dahulu memberikan PUTUSAN SELA.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. B a h w a apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, TERGUGAT I dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut.
2. B a h w hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi a mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. B a h w a TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I.
4. B a h w a untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akar TERGUGAT I terangkan dar



5. B a h w a

jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut.
terdapat hubungan hukum dalam bentuk hutang-piutang antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT yang dimulai sejak tahun 2022 yang mana TERGUGAT I telah memberikar fasilitas kredit kepada PENGGUGAT berupa Kredi Investasi (KI) KUR dalam bentuk Angsuran Tetap (pokok dan bunga) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nomina Kredit sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan ke dalam Akta Persetujuan Membuka Kredi Investasi No. 38 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat di hadapan / oleh Notaris / PPAT Lely Novarita Mayasari, S.H, M.Kn;

6. B a h w a untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut PENGGUGAT menyerahkan agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1898 atas nama Didik Purnomo (PENGUGAT) beralamat di Jalan Petemon Barat 181, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dengan Luas tanah 172 m².
7. B a h w a terhadap agunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan yakni Sertifikat Hak Milik No. 1898 atas nama Didik Purnomo (PENGUGAT) beralamat di Jalan Petemon Barat 181, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dengan Luas tanah 172 m² tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I

Halaman 23 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



(PERTAMA) sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 02932/2022.

Dengan telah dilakukannya pengikatan Hak Tanggungan tersebut, maka pengikatan atas jaminan tersebut telah sempurna, sehingga penerima Hak Tanggungan dalam hal ini TERGUGAT I oleh Undang-Undang diberi Hak *Preferent* untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek Hak Tanggungan jika debitur (PENGGUGAT) **wanprestasi**.

8. B a h w a dengan dijaminkannya obyek SHM No. 1898 tersebut membawa akibat hukum bahwa obyek tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit bagi PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Apabila ternyata PENGGUGAT **tidak dapat melunasi kewajibannya/ ingkar janji/wanprestasi** maka agunan tersebut akan dijual melalui lelang dimuka umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I.

9. B a h w a memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, apabila debitur **wanprestasi**, kreditur mempunyai hak untuk menjual obyek Jaminan Hak Tanggungan (agunan kredit) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan.

Selain itu sesuai dengan Surat Edaran Nomor: SE-21/PN/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan butir 1a huruf e, yang menyatakan bahwa "*Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak diperlukan persetujuan debitor untuk pelaksanaan lelangnya*";

10. B a h w a PENGGUGAT telah melakukan ingkar janji / *wanprestasi* terhadap TERGUGAT I, namun dengan ingkar janji /

Halaman 24 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



wanprestasinya PENGGUGAT tersebut TERGUGAT I tidak serta merta melelang agunan PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAT I masih beritikad baik dengan memberikan peringatan terlebih dahulu sekaligus memberikan kesempatan kepada debitur (PENGUGAT) untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan TERGUGAT I kepada PENGUGAT, yaitu:

1. Surat Peringatan Pertama No. B. 901.e-KC-IX/ADK/07/2025 tanggal 16 Juli 2025 kepada Didik Purnomo.
2. Surat Peringatan Kedua No. B. 958.e-KC-IX/ADK/07/2025 tanggal 25 Juli 2025 kepada Didik Purnomo.
3. Surat Peringatan Ketiga No. B. 1.e-KC-IX/ADK/08/02/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025 kepada Didik Purnomo;

Surat Peringatan tersebut pada intinya meminta itikad baik PENGUGAT untuk segera melunasi seluruh kewajibannya yang tertunggak di TERGUGAT I, akan tetapi debitur tidak pernah menunjukkan adanya itikad baik untuk melunasi kewajibannya di TERGUGAT I, hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya tanggapan dari debitur (PENGUGAT) atas surat-surat peringatan dari TERGUGAT I tersebut di atas.

11. B a h w a Surat-surat Peringatan tersebut merupakan surat teguran terhadap PENGUGAT atas kewajibannya yang belum diselesaikan kepada TERGUGAT I. Dikarenakan PENGUGAT telah memenuhi salah satu bentuk dari bentuk-bentuk **wanprestasi**. **Bentuk-bentuk wanprestasi** diatur di dalam **Pasal 1243 KUH Perdata** dan bentuk-bentuk **wanprestasi** telah diurai oleh Prof. Subekti dalam Bukunya berjudul "**Hukum Perjanjian**" yang menerangkan **empat bentuk dalam wanprestasi**, antara lain:

1. **Tidak melakukan apa yang disanggupi atau**

Halaman 25 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



tidak melakukan apa yang dijanjikan.

2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila ada dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka debitur dapat dikategorikan sebagai debitur wanprestasi dan faktanya PENGUGAT telah wanprestasi kepada TERGUGAT I karena PENGUGAT telah memenuhi unsur pada nomor 1 (satu) wanprestasi menurut Prof. Subekti dalam Hukum Perjanjian yakni:

Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan (dalam hal ini tidak melaksanakan yang telah disepakati di dalam Akta Persetujuan Kredit).

12. B a h w a dikarenakan PENGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya, maka wajar apabila TERGUGAT I sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan agunan Sertifikat Hak Milik No. 1898 atas nama DIDIK PURNOMO yang telah terikat Hak Tanggungan ingin mengambil pelunasan atas piutangnya dari hasil penjualan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan.
13. B a h w a mengingat dana yang dipergunakan oleh PENGUGAT merupakan dana pihak ketiga (Masyarakat) yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila TERGUGAT I menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan.
14. B a h w a dalam rangka melaksanakan hak TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT I telah mengajukan lelang objek agunan melalui TERGUGAT II sesuai dengan surat permohonan dan melampirkan dokumen lelang seperti Perjanjian Kredit, Pengikatan Agunan, Agunan/SHM, Surat Peringatan ke 1, 2,

Halaman 26 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



dan 3, dll. Kemudian berdasar penetapan hari dan tanggal lelang oleh TERGUGAT II, bahwa TERGUGAT I telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada debitur (PENGGUGAT). Selain menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Debitur (PENGGUGAT), TERGUGAT I juga telah melakukan Pengumuman Lelang Pertama Melalui Selebaran dan Pengumuman Lelang Kedua Melalui Media Cetak berupa Koran Harian. Kemudian, terhadap hasil pelaksanaan eksekusi lelang tersebut telah dimenangkan oleh pemenang lelang sehingga terhadap obyek agunan PENGGUGAT telah laku terjual lelang.

15. B a h w a dengan demikian telah jelas bahwa pelaksanaan lelang terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1898 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I melalui bantuan TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan khususnya Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, **selain itu berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan.**

Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas TERGUGAT I telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik.

16. B a h w a atas laku terjualnya SHM No. 1898 melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* dan TERGUGAT I menanggapi dengan Jawaban berikut ini.
17. B a h w a **pada posita nomor 9 (sembilan) dan 13 (tiga belas)**

Halaman 27 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



gugatan a quo PENGGUGAT mendalilkan bahwa menurut PENGGUGAT jika TERGUGAT I mengajukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek jaminan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II tanpa adanya Surat Peringatan kepada PENGGUGAT.

Terhadap dalil gugatan a quo TERGUGAT I menanggapi bahwa TERGUGAT I menolak dalil a quo karena pada faktanya TERGUGAT I telah mengirimkan Surat Peringatan berikut ini:

1. Surat Peringatan Pertama No. B. 901.e-KC-IX/ADK/07/2025 tanggal 16 Juli 2025 kepada Didik Purnomo.
2. Surat Peringatan Kedua No. B. 958.e-KC-IX/ADK/07/2025 tanggal 25 Juli 2025 kepada Didik Purnomo.
3. Surat Peringatan Ketiga No. B. 1.e-KC-IX/ADK/08/02/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025 kepada Didik Purnomo.

Yang mana Surat Peringatan tersebut akan TERGUGAT I perlihatkan sebagai Bukti Surat dari TERGUGAT I pada agenda sidang Penyerahan Bukti Surat nanti.

Dengan demikian, sangat meyakinkan jika dalil gugatan a quo adalah tidak berdasar, mengada-ada dan terkesan dipaksakan sehingga TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil gugatan a quo.

18. B a h w a **Kemudian pada posita nomor 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) Gugatan a quo**, PENGGUGAT mendalilkan jika seharusnya nilai obyek agunan PENGGUGAT adalah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih nilai yang lebih rendah dengan nilai lelang.

Terhadap dalil Gugatan a quo, TERGUGAT I menanggapi bahwa penjualan suatu obyek benda dengan cara lelang dibandingkan dengan cara jual beli biasa pastinya berbeda

Halaman 28 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



nilainya. Jika seorang membeli suatu obyek benda melalui lelang maka pembeli tersebut pasti akan mengkalkulasi resiko yang harus dihadapi yang mana resiko itu pastinya menimbulkan biaya lebih seperti resiko gugatan, pengosongan dan biaya-biaya yang timbul setelah lelang selesai, berbeda halnya dengan seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan jual beli biasa yang mana terhadap penguasaan atas obyek benda yang diperoleh melalui proses jual beli lebih tidak beresiko dibanding membeli melalui lelang. Hal tersebut merupakan suatu perspektif wajar dari sisi seorang pembeli.

Dalam penentuan harga dan nilai obyek atas lelang PENGUGAT tidak memiliki legal standing untuk menentukan harga karena PENGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk menilai dan menentukan harga karena PENGUGAT bukan termasuk pihak yang disebut sebagai penilai atau penaksir di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, sebaliknya TERGUGAT I selaku pemegang Hak Tanggungan dan pihak penjual memiliki kewenangan untuk melakukan penaksiran sendiri dalam menetapkan nilai limit harga lelang yang diatur pada **Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** yang berbunyi;

“(1) Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan harus terdapat Nilai Limit.

(2) Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual.”

Kemudian **Pasal 48 ayat (1) huruf b. dan ayat (3) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** yang berbunyi;

“(1) Nilai limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan:

Halaman 29 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



- a. laporan hasil penilaian oleh Penilai;
- b. laporan hasil penaksiran oleh Penaksir; atau
- c. harga perkiraan sendiri.”

“(3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak internal Penjual atau pihak yang ditunjuk Penjual untuk melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Berdasarkan Pasal 49 huruf a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbunyi;

“Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan laporan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, untuk:

- a. **Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, dengan Nilai Limit paling sedikit Rp. 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah)”;**

Maka dikarenakan nilai limit lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I dan kurang dari sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sehingga TERGUGAT I tidak wajib menggunakan penilaian dari penilai (*appraisal independent*/Kantor Jasa Penilai Publik).

Dengan demikian, TERGUGAT I dalam bertindak sebagai penaksir untuk menentukan nilai limit lelang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki *legal standing* yang jelas.

Maka dari itu, sangat meyakinkan jika dalil Gugatan a quo adalah dalil-dalil gugatan yang tidak berdasar, mengada-ada dan terkesan dipaksakan sehingga



TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil gugatan *a quo* dan sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil gugatan *a quo*.

19. B a h w a **Pada posita nomor 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) Gugatan *a quo***, PENGGUGAT mendalilkan jika PENGGUAT merasa tidak menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan (APHT).

Terhadap dalil Gugatan *a quo*, TERGUGAT I menanggapi bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan (APHT) merupakan perjanjian *Acceesoir* dari Perjanjian Kredit sehingga tidak mungkin PENGGUGAT tidak pernah melakukan penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan (APHT) sedangkan PENGGUGAT telah menyetujui dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit sebagai perjanjian Induknya.

Selanjutnya, dikarenakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan (APHT) dibuat secara Notariil maka kekuatan pembuktian atas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan (APHT) yang akan TERGUGAT I sampaikan di dalam agenda pembuktian nanti seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga beban pembuktian terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan (APHT) ada pada PENGGUGAT, namun dapat TERGUGAT I tegaskan bahwa PENGGUGAT faktanya telah melakukan penandatanganan terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta

Halaman 31 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Pemberitahuan Hak Tanggungan (APHT) yang TERGUGAT I ingkari.

Dengan demikian maka dengan tegas TERGUGAT I menolak dalil gugatan *a quo* karena tidak berdasar dan terlalu memaksakan.

20. B a h w a **pada posita nomor 21 (dua puluh satu) Gugatan a quo** PENGGUGAT mendalilkan jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena melelang agunan PENGGUGAT.

Terhadap dalil Gugatan a quo TERGUGAT I menanggapi bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*);

namun tidak satu pun dalil gugatan PENGGUGAT yang menunjukkan atau membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh TERGUGAT I, mengingat apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dalam proses eksekusi lelang obyek Hak Tanggungan atas agunan PENGGUGAT telah sesuai dengan prosedur dan aturan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dengan demikian, terhadap dalil posita nomor 18 (delapan

Halaman 32 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



- belas) dan 19 (sembilan belas) Huruf B. Dasar dan Alasan Gugatan *a quo* adalah dalil-dalil gugatan yang tidak berdasar, mengada-ada dan terkesan dipaksakan, sehingga TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil gugatan *a quo*
21. **B a h w a** **pada posita nomor 20 (dua puluh) Huruf B. Dasar dan Alasan Gugatan *a quo*** PENGUGAT mendalilkan jika PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah seluas 1898 m2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Petemon Barat 181, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya sesuai SHM No. 1898 atas nama DIDIK PURNOMO.
- Terhadap dalil **posita nomor 20 (dua puluh) Huruf B. Dasar dan Alasan Gugatan *a quo***, TERGUGAT I menanggapi bahwa dalil alasan PENGUGAT untuk meminta diletakkannya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap SHM Nomor 1898 yang telah dimiliki oleh TURUT TERGUGAT I secara sah berdasarkan Akta Risalah Lelang Nomor 1072/10.01/2025-01 tanggal 17 Desember 2025 adalah dalil permohonan yang tidak berdasar yuridis, mengada-ada dan terkesan dipaksakan, oleh sebab TERGUGAT I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan (*Conservator Beslag*) yang diajukan oleh PENGUGAT.
22. **B a h w a** **pada posita nomor 21 (dua puluh satu) Gugatan *a quo*** PENGUGAT mendalilkan jika PENGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.926.400.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atas lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui bantuan TERGUGAT II dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Terhadap dalil Gugatan *a quo* TERGUGAT I menanggapi**



bahwa jika membahas tentang kerugian, seharusnya TERGUGAT I yang merasa dirugikan karena dengan PENGGUGAT tidak membayar kewajibannya tepat waktu kepada TERGUGAT I maka TERGUGAT I tidak dapat memaksimalkan kembali dana tersebut untuk disalurkan menjadi kredit kepada calon debitur lainnya dan itu merugikan TERGUGAT I secara materil.

Selanjutnya terhadap dalil kerugian materil dan immateriil yang di sebutkan PENGGUGAT pada dalil a *quo* tidak jelas baik tentang rinciannya maupun dasar perhitungannya, terlihat PARA PENGGUGAT hanya menggunakan asumsi liar yang tidak berdasar yuridis sehingga TERGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan a *quo* karena tidak berdasar, mengada-ada dan terkesan sangat dipaksakan selain itu terhadap gugatan a *quo* sebenarnya masuk ke dalam gugatan yang kabur / tidak jelas / **Obscuur Libels** sebagaimana disebutkan di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : **“... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”**.

Dengan demikian, TERGUGAT I menolak dalil gugatan a *quo* karena tidak berdaar, mengada-ada dan terkesan sangat dipaksakan.

23. **B a h w a** TERGUGAT I tidak menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT selain yang telah TERGUGAT I tanggapi di dalam jawaban ini karena hanya pengulangan dari dalil-dalil yang telah TERGUGAT I tanggapi di dalam jawaban ini. Namun yang pasti akan pokok permasalahan dilakukannya lelang oleh TERGUGAT I karena hubungan hutang piutang yang tidak terbayar oleh PENGGUGAT sehingga wajar jika TERGUGAT I mengambil pelunasan kewajiban PENGGUGAT melalui hasil dari penjualan lelang obyek agunan PENGGUGAT.

Halaman 34 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



M a k a : Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, terlihat jelas bahwa PENGGUGAT tidak layak melayangkan gugatan kepada TERGUGAT I, serta terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Dari TERGUGAT I;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan PENGGUGAT Ditolak Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT Atau Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT Untuk Membayar Biaya
- Biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan barang jaminan kredit Penggugat pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Surabaya Pahlawan (Kreditur) *in casu* Tergugat I, berupa tanah dan bangunan berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM Nomor 1898 dengan luas tanah 172 m² atas

Halaman 35 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



nama Didik Purnomo, terletak di Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut “Objek Perkara”, yang telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama untuk kepentingan Tergugat I;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi lelang Objek Perkara *a quo* dikarenakan Penggugat merasa tidak pernah mendapat surat-surat peringatan sebelum barang jamainannya dieksekusi dan tidak pernah diberitahukan secara patut dan sah terhadap rencana pelaksanaan eksekusi lelang tersebut. Selain itu, Penggugat juga keberatan dengan nilai limit yang digunakan karena nilainya jauh di bawah harga pasar;

3. Bahwa dalil-dalil yang ditujukan terhadap pelaksanaan eksekusi lelang yang diperantarai oleh Tergugat II tersebut pada pokoknya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena Penjual *in casu* Tergugat I telah memberikan surat-surat peringatan sebelum menyatakan debitur wanprestasi dan telah mengirimkan surat pemberitahuan lelang sebelum eksekusi dijalankan. Pengumuman lelang pun telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku begitu pula nilai limit yang ditetapkan dan menjadi kewenangan dari Tergugat I selaku Penjual. Untuk lebih jelasnya, Tergugat II akan sampaikan dalam pokok perkara Jawaban *a quo*;

4. Bahwa perlu diingat bersama bahwa Penggugat selaku Debitur telah dinyatakan wanprestasi dalam memenuhi kewajiban hukumnya dalam perjanjian kreditnya dengan Kreditur *in casu* Tergugat I, bahkan hal tersebut diakui pula oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa kredit Penggugat tidak lancar dan telah beberapa kali menunggak. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 (SEMA 07/2012), Pemegang Hak Tanggungan yang

Halaman 36 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak;

6. Bahwa pelaksanaan eksekusi lelang Objek Perkara *a quo* dilakukan pada tanggal 12 Desember 2025, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut "PMK Lelang") dengan hasil **objek laku terjual**. Oleh karena itu, pembeli dalam pelaksanaan lelang yang sah sepatutnya mendapat perlindungan hukum sebagai pembeli yang beriktikad baik;

7. Bahwa Tergugat II kemudian menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya, dan Tergugat II pada dasarnya tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Tergugat II. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dianggap bahwa Tergugat II telah membenarkan dalil-dalil tersebut;

8. Untuk selebihnya, Tergugat II akan sampaikan tanggapan sebagaimana di bawah ini.

II. DALAM EKSEPSI

Eksepsi *Obscur Libel*

1. Bahwa setelah mencermati surat gugatan dari Penggugat, Tergugat II menilai gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak merinci perbuatan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II atau setidaknya menyebutkan norma hukum mana yang telah dilanggar atau tidak dipenuhi oleh Tergugat II;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;

Halaman 37 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
3. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan unsur yang bersifat kumulatif, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa Penggugat sepatutnya menguraikan unsur-unsur tersebut, khususnya unsur angka 2) dengan menjelaskan norma hukum yang dilanggar oleh Tergugat II sehingga nampak jelas perbuatan melawan hukum apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat II. Dengan tidak adanya uraian tersebut, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas.
5. Bahwa sehubungan dengan uraian di atas, sudah cukup kiranya pertimbangan apabila gugatan dari Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan dalam pokok perkara *a quo*.

A. Akar Permasalahan *a quo* adalah Wanprestasi atas Perjanjian Kredit

1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, maka Tergugat II perlu sampaikan hal yang paling mendasar dalam permasalahan *a quo* yaitu wanprestasi atas perjanjian kredit oleh Debitur *in casu* Penggugat sendiri;
2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan agunan Objek Perkara untuk menjamin pemenuhan perjanjian kredit dengan Tergugat I sebagai jaminan kredit yang telah dibebani dengan hak tanggungan, yang dalam perjalanannya Penggugat meskipun telah diperingkatkan secara layak dan patut (sebagaimana disebut di bawah ini), tetap tidak dapat memenuhi kewajiban kreditnya sebagai Debitur;
 - a. Surat Nomor B.901.e-KC-IX/ADK/07/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Surat Peringatan Pertama;

Halaman 38 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



- b. Surat Nomor B.958.e-KC-IX/ADK/07/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal Surat Peringatan Kedua; dan
 - c. Surat Nomor B.1.e-KC-IX/ADK/08/2/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025 perihal Surat Peringatan Ketiga.
3. Bahwa dengan adanya surat-surat peringatan tersebut, Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hanya ada satu kali peringatan;
4. Bahwa adanya surat-surat peringatan tersebut juga sepatutnya menyadarkan Penggugat akan konsekuensi pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminannya, terlebih surat-surat tersebut juga menyatakan hal tersebut. Artinya adalah Penggugat tidak sepatutnya mendalilkan sama sekali tidak pernah tahu/diberitahu akan pelaksanaan eksekusi dimaksud, selain telah ada pula surat pemberitahuan lelang tersendiri;
5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Tergugat I selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dimaksud, apabila debitur wanprestasi;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya, sehingga apa yang diatur dalam perjanjian, sudah sepatutnya ditaati dan dijalankan oleh masing-masing pihak;
7. Bahwa meskipun telah diberikan surat-surat peringatan dimaksud, Penggugat tidak dapat juga memenuhi kewajibannya sehingga Tergugat I pada akhirnya memohonkan pelaksanaan eksekusi lelang atas objek hak tanggungan *in casu* Objek Perkara melalui Surat Permohonan Lelang Nomor B.13220/KC-IX/ADK/11/2025 tanggal 07 November 2025;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan lelang telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 39 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



berlaku sehingga pengajuan gugatan dari Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Uraian Fakta Hukum atas Objek Perkara

1. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui fakta hukum yaitu Objek Perkara merupakan agunan dan/atau jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 02932/2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 104/2022 tanggal 8 Juni 2022.
2. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka tunduk pada ketentuan UU Hak Tanggungan yang sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait, termasuk pemilik barang, yang akan melakukan pengikatan kredit yang dijamin dengan hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya/mengingkarinya.
3. Bahwa *in casu* telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat (dan telah diakui sendiri pula bahwa kreditnya tidak lancar) atas perjanjian kredit *a quo*, maka Tergugat I selaku Kreditur pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 UU Hak Tanggungan.
4. Bahwa Pasal 6 UU Hak Tanggungan berikut penjelasannya menyatakan:

"Pasal 6

Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Penjelasan Pasal 6 UU Hak Tanggungan:

*"Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri
Halaman 40 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby*



merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”

5. Bahwa lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan secara tegas menyatakan:

“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”*

6. Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi lelang Objek Perkara a quo kepada Tergugat II sebagai kantor lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat I yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit atas nama Penggugat melalui Tergugat II adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengingat objek dimaksud telah diikat dengan hak tanggungan.

7. Bahwa dengan adanya wanprestasi/cidera janji atas perjanjian kredit yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak khususnya Debitur, artinya Penggugat harus sadar pula menerima konsekuensi pelelangan terhadap barang jaminan kredit atas namanya *in casu* Objek Perkara sebagai bentuk pemenuhan/pembayaran utangnya tersebut kepada Tergugat I.

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa eksekusi lelang atas Objek Perkara telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kredit sehingga tidak terbukti adanya unsur perbuatan

Halaman 41 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



melawan hukum.

9. Bahwa pelaksanaan eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I terhadap Objek Perkara *a quo* merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh Debitur dan/atau pemilik barang jaminan akibat adanya wanprestasi yang dilakukannya atas perjanjian kredit. Oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dengan eksekusi lelang Objek Perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

C. Kedudukan KPKNL sebagai Perantara

1. Bahwa Tergugat II adalah satu-satunya instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satu tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi hak tanggungan.
2. Bahwa UU Hak Tanggungan memberikan kekuasaan bagi Kreditur pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Lelang eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan melalui perantara pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) *in casu* Tergugat II;
3. Bahwa prosedur lelang atas Objek Perkara *a quo* berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. PMK Lelang Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d. PMK Lelang, telah disebutkan secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan.
4. Bahwa terjadinya proses eksekusi lelang Objek Perkara *a quo* karena adanya permohonan dari Tergugat I selaku Penjual/Kreditur sehingga kedudukan Tergugat II dalam proses pelelangan tersebut hanya sebagai perantara pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh

Halaman 42 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Tergugat I.

5. Bahwa **quad non** Penggugat benar-benar mengalami kerugian maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Tergugat I selaku Penjual karena Tergugat I bertanggung jawab penuh atas tuntutan ganti rugi dan membebaskan KPKNL/Pejabat Lelang dari tuntutan ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) PMK Lelang dan Surat Pernyataan Nomor B.13221/KC-IX/ADK/11/2025 tanggal 07 November 2025 yang dibuat oleh Tergugat I sebagai syarat pengajuan lelang.
6. Bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang yang diserahkan bersamaan dengan surat permohonan lelang *a quo*, Tergugat II selaku perantara lelang melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan diketahui dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang dan Tergugat II selaku perantara lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 jo Pasal 25 PMK Lelang.

D. Uraian Prosedur Lelang

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Objek Perkara *a quo* merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa lelang yang diperantarai oleh Tergugat II adalah lelang eksekusi hak tanggungan yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang).
3. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang pada pokoknya diawali dengan adanya permohonan dari Tergugat I selaku Penjual Lelang

Halaman 43 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



melalui Surat Permohonan Lelang Nomor B.13220/KC-IX/ADK/11/2025 tanggal 07 November 2025.

4. Bahwa dalam permohonan tersebut, Tergugat I telah melampirkan dokumen-dokumen persyaratan Lelang, diantaranya adalah alas hak objek lelang, Sertifikat Hak Tanggungan berserta APHT-nya, Perjanjian Kredit, surat-surat peringatan dan pernyataan debitur telah wanprestasi, beserta besaran nilai limit yang akan digunakan dalam pelaksanaan eksekusi Lelang yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Penjual.

5. Bahwa dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan dalam permohonan lelangnya sehingga sesuai Pasal 25 PMK Lelang, Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

6. Bahwa kemudian eksekusi lelang ditetapkan pelaksanaannya pada tanggal 12 Desember 2025 melalui Surat Nomor JL-4645/2/KNL.1001/2025 tanggal 12 November 2025.

7. Bahwa rencana pelaksanaan eksekusi lelang tersebut telah diumumkan oleh Tergugat I atau Penjual kepada khalayak ramai baik melalui Selebaran tertanggal 13 November 2025 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar Harian Memorandum tanggal 28 November 2025 sebagai pengumuman lelang kedua sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memenuhi asas publisitas.

8. Bahwa selain itu, Tergugat I selaku Penjual telah pula memberitahukan rencana pelaksanaan eksekusi lelang kepada Penggugat selaku Debitur wanprestasi melalui Surat Nomor B.13520/KC-IX/ADK/11/2025 tanggal 14 November 2025.

9. Bahwa adanya pengumuman serta pemberitahuan lelang di atas menunjukkan bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tidak adanya pemberitahuan lelang dan rencana lelang tidak diumumkan melalui surat kabar merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

Halaman 44 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



10. Bahwa lebih lanjut, pelaksanaan lelang telah pula dilengkapi oleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat dengan SKPT Nomor 59929/2025 tanggal 14 November 2025 yang menerangkan status tanah Objek Perkara yang masih dibebani hak tanggungan peringkat pertama untuk kepentingan Tergugat I.

11. Bahwa hasil lelang pada tanggal 12 Desember 2025 tersebut adalah barang laku terjual.

12. Bahwa Tergugat II merupakan instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perantara lelang yang salah satu tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi hak tanggungan dimana Tergugat II telah melakukan amanah undang-undang tersebut sesuai ketentuan sehingga pemenang lelang pun harus dilindungi oleh hukum sebagai pembeli yang beriktikad baik.

13. Bahwa sebagaimana halnya pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang tertuang dalam putusan sebagai berikut:

a. Putusan MA Nomor 158 K/Pdt/2005 tanggal 31 Januari 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemenang/Pembeli lelang atas persil sengketa memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas aset tersebut dan dianggap sebagai pihak yang beriktikad baik, sehingga harus dilindungi hukum.**

b. Putusan MA Nomor 901 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelelangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan atas barang jaminan yang dibebani hak tanggungan. Oleh karena Debitur wanprestasi/lalai (kredit macet), maka benda yang dijadikan jaminan dapat dilelang, berlaku prinsip "jatuh waktu yang dipercepat". Bahwa **Pembeli lelang adalah Pembeli yang beriktikad baik, karena itu harus dilindungi.**

14. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tersebut, dimaknai bahwa selain memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan

Halaman 45 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



hukum bagi Pembeli, prosedur lelang oleh kantor lelang negara juga merupakan suatu proses peralihan hak yang dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jual beli atas Objek Perkara *a quo* melalui lelang yang diperantarai oleh Tergugat II adalah jual beli yang telah diatur mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan media/wadah penjualan barang yang memberikan jaminan kepastian hukum dan sepatutnya dilindungi oleh hukum termasuk namun tidak terbatas pada pemenang lelang sebagai pembeli yang beriktikad baik.

16. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, membuktikan seluruh tindakan dan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalil-dalil posita dan petitum gugatan *a quo* mengenai perbuatan melawan hukum adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

E. Tanggapan Tergugat II terhadap dalil-dalil lainnya dari Penggugat

1. Penetapan nilai limit Objek Perkara telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan harga (nilai) limit lelang yang dianggapnya dibawah harga pasar dan tidak dilakukan oleh appraisal independent;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e. jo. Pasal 55 ayat (2) PMK Lelang, telah disebutkan dengan tegas bahwa penetapan nilai limit merupakan tanggung jawab Penjual atau pemohon lelang *in casu* Tergugat I dan KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak berwenang melakukan tinjauan terhadap nilai dan materi yang tercantum dalam laporan penilaian atau penaksiran yang diajukan oleh Penjual dikarenakan Penjual
Halaman 46 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



bertanggung jawab atas kebenaran formal dan materiel dari nilai limit tersebut;

c. Bahwa dalam Pasal 56 PMK Lelang juga disebutkan:

(1) *Nilai limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan:*

- a. *laporan hasil penilaian oleh penilai;*
- b. *laporan hasil penaksiran oleh penaksir; atau*
- c. *harga perkiraan sendiri."*

d. Bahwa dalam mengajukan permohonan lelangnya, Tergugat I selaku Penjual telah menyampaikan Surat Pernyataan Nomor B.13224/KC-IX/ADK/11/2025 tanggal 07 November 2025, yang salah satu pokoknya adalah Tergugat I menyampaikan harga (nilai) limit Objek Perkara yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi lelang *a quo*.

e. Bahwa penetapan nilai limit tersebut berdasarkan adanya penaksiran dari pihak Penjual dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Penjual sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Bahwa penetapan nilai limit tersebut tidak memerlukan adanya jasa penilaian dari penilai (appraisal) independent karena nilai limit yang ditetapkan tidak mencapai sepuluh (10) miliar rupiah sebagaimana yang diatur oleh Pasal 57 PMK Lelang yang berbunyi:

"Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan laporan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, untuk:

- a. *Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, dengan Nilai Limit paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);*

Halaman 47 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



g. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (6) PMK Lelang disebutkan pula bahwa Pejabat Lelang Kelas I tidak berwenang melakukan tinjauan terhadap besaran nilai yang tercantum dalam laporan hasil penilaian atau penaksiran yang diajukan oleh Penjual tersebut.

h. Bahwa Penggugat pun dalam gugatannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam menyatakan nilai Objek Perkara sehingga dalil-dalilnya hanya berdasarkan opini Penggugat semata yang sudah sepatutnya dikesampingkan.

i. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015 disebutkan bahwa ***“pelelangan yang telah sesuai prosedur hukum tidak dapat dibatalkan walaupun harga limit lelang dianggap terlalu rendah, sehingga lelang tetap sah dan risalah lelang tidak dapat dibatalkan”***.

j. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan nilai limit atas Objek Perkara *a quo* yang ditetapkan oleh Tergugat I selaku Penjual, sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Tuntutan Ganti Rugi Penggugat tidak berdasar hukum

a. Bahwa Tergugat II menolak petitum Penggugat, khususnya pada angka 5 dan 6 yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil sejumlah uang tertentu kepada Penggugat.

b. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut sudah sepatutnya ditolak sebab tidak didukung dengan dasar hukum yang jelas dikarenakan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap Objek Perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.

c. Bahwa disamping itu, tuntutan ganti rugi tersebut menunjukkan iktikad tidak baik dari Penggugat karena selain Halaman 48 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



meminta ganti rugi *a quo*, Penggugat turut meminta agar Objek Perkara dikembalikan kepadanya. Padahal, dasar dari pengajuan tuntutan ganti rugi adalah hilangnya Objek Perkara dari penguasaan Penggugat.

d. Bahwa selanjutnya, Tergugat I dalam mengajukan permohonan lelangnya kepada Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 07 November 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I selaku Penjual akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat gugatan/tuntutan perdata maupun tuntutan pidana akibat pelaksanaan lelang, termasuk tuntutan ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) serta membebaskan KPKNL/pejabat lelang dari segala tuntutan tersebut. Hal tersebut pula diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l dan m Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

e. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II pun berpotensi membebani keuangan negara padahal diketahui bahwa Tergugat II telah melakukan lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan kepada Tergugat II.

f. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, tuntutan ganti rugi dari Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

F. SIMPULAN

1. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat II, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim *a quo*.
2. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Objek Perkara *a quo* pada tanggal 12 Desember 2025 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sah secara hukum

Halaman 49 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



dan tidak dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: *"Bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan."*

3. Bahwa pemenang lelang sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pembeli yang beriktikad baik karena membeli barang dari pelaksanaan lelang di muka umum yang sah secara hukum.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat II yang merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang bahkan merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya tuntutan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terkait dengan pelaksanaan eksekusi lelang atas Objek Perkara *a quo*;
3. Menyatakan proses pelaksanaan eksekusi lelang terhadap Objek Perkara *a quo* pada tanggal 12 Desember 2025 beserta produk hukumnya, termasuk namun tidak terbatas pada Risalah Lelang Nomor 1072/10.01/2025-01, adalah sah secara hukum sehingga lelangnya tidak dapat dibatalkan;

Halaman 50 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.10) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat III mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

LEGAL STANDING TERGUGAT III NOTARIS LELY NOVARITA MAYASARI, S.H., M.KN.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 117, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4432) kemudian ada perubahan tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, selanjutnya akta autentik dibuat di hadapan notaris, pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika para Penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya.

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian protocol notaris, Salinan akta diberikan para pihak sebagai salinannya seperti pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut di atas.

KEABSAHAN SERTA KEKUATAN BEBAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS / PPAT

- Bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kode etik profesi, karena Notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri. Secara tidak langsung sebagai sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan sebagai sebuah profesi yang membutuhkan keprofesionalitasan, maka tanggung jawab seorang

Halaman 51 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



professional terhadap klien sangat berat karena didalam kode etik Profesi itulah ditentukan segala *perilaku yang dimiliki oleh seorang Notaris*.

- Bahwa Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285), yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain.
- Bahwa Akta Notaris adalah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat (Vide Pasal 1868 BW). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik secara formil menurut Pasal 1871 BW, bahwa, segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya.
- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor : 3917 K / Pdt / 1986, ditegaskan juga bahwa, pada dasarnya apa yang tertuang dalam Akta Notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para Pihak.
- Kekuatan pembuktian dari Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, antara lain :

1. Kekuatan pembuktian yang luar atau lahiriah (uitwendige bewijskracht) merupakan kekuatan pembuktian

yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya *acta publica probant sese ipsa*, akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa Latin : "*acta publicis probant sese ipsa*". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian

Halaman 52 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



sebaliknya maka "akta partij" dan "akta pejabat" dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 146 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat secara Notariil di hadapan Notaris / PPAT atas nama Maria Baroroh, SH. Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang luar atau lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

2.

Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul - betuldilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap (Dikutip : Buku Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, penulis Soetardjo Soemoatmodjo, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986, Halaman 25) berkaitan dengan Pasal 38 Undang-Undang nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3.

Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta, **kecuali ada pembuktian sebaliknya** (memberikan kepastian tentang materi suatu akta) (Dikutip : Buku Peraturan Jabatan Notaris, oleh G.H.S. Lumban Tobing, penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, halaman 48).

Bahwa jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta (***formale bewijskracht***), yaitu harus membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidak benaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh

Halaman 53 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. (dikutip ; Buku Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Penulis Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum, Penerbit PT. Refika Aditama Bandung, Cetakan Kedua, April 2013).

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 3136 K / Pdt / 1983, menegaskan bahwa ***“Pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.”***

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III (LELY NOVARITA MAYASARI, SH. M.Kn / Notaris pengganti dari MARIA BAROROH, SH. M.Kn.) menolak seluruh nya secara tegas dalil dalil yang tertulis pada Posita Gugatan Penggugat khusus nya materi materi Gugatan Penggugat yang terkait dengan Tergugat III (Notaris LELY NOVARITA MAYASARI SH. M.Kn.)
2. Bahwa setelah membaca seluruh Gugatan Penggugat substansinya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh pada isi Putusan oleh karenanya alasan-alasan gugatan Penggugat tidak jelas di mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat.
3. Bahwa tidak ada satupun perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang, karena telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Halaman 54 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Harus ada perbuatan*
- b. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- c. *Ada kerugian;*
- d. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;*
- e. *Ada kesalahan (schuld)*

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan PENGGUGAT yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, mengingat apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah sesuai dengan prosedur.

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yang PENGGUGAT lakukan gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dalam pasal 16 ayat 7, juga terdapat dalam:

- Pasal 1338 KUH Perdata, berbunyi: " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".
- Pasal 1342 KUH Perdata berbunyi " Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran".

Halaman 55 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Kemudian dipertegas dengan Yurisprudensi MARI No. 3917/ K/ PDT/ 1960 ditegas pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para Penggugat.

Dengan demikian Akta Perjanjian Membuka Kredit Investasi (K. I. KUR) Nomor : 38 tanggal 31 Mei 2022 yang telah dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat III (Notaris LELY NOVARITA MAYASARI SH. M.Kn.) sudah dibacakan oleh Tergugat III (Notaris LELY NOVARITA MAYASARI SH. M.Kn.) di hadapan para pihak, dihadiri pula oleh para saksi serta para pihak tidak ada yang berkeberatan, Akta tersebut di atas mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat bagi pihak -pihak yang menghendaknya.

4. Bahwa pada gugatan perkara nomor: 169/ Pdt.G/ 2026/ PN. Sby tertulis bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana hal ini menunjukkan bahwa gugatan penggugat kabur, dan hal ini bukan merupakan kumulasi obyektif yang dapat dibenarkan sebagaimana ditunjukkan dalam Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/ Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 879/K/ Pdt/ 1997 tanggal 29 Januari 2001, telah menegaskan, bahwa "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak di benarkan dalam tertib ber acara dan harus di selesaikan tersendiri pula"

Dengan demikian penggabungan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III (Notaris LELY NOVARITA MAYASARI SH. M.Kn.) menyatakan perbuatan melawan hukum. Namun faktanya, perbuatan Penggugat adalah ingkar janji. Maka tidak diperkenankan penggabungan perkara tersebut di atas menurut hukum, sehingga perubahan petitum Penggugat sudah sepatutnya ditolak saja.

5. Bahwa Posita gugatan penggugat pada poin awal halaman 2 menempatkan SULAIMAN sebagai Turut Tergugat I sebagai pemenang lelang menguasai serta memiliki obyek sengketa sebagaimana

Halaman 56 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



keterangan tersebut di atas adalah sangat tidak tepat hukumnya oleh karena Turut Tergugat I dalam hal ini yang menguasai serta memiliki obyek yang disengketakan, menurut hukum acara didudukkan kapasitasnya sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat.

Dengan demikian posita gugatan Penggugat yang disebutkan di atas adalah gugatan yang sangat keliru alias kabur (obscure libel) sehingga gugatan yang demikian seharusnya ditolak saja.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat di Posita Gugatan dan Petitum memohon pembayaran tanggung renteng terkait kerugian materiil maupun imatriil yang dialami Penggugat kepada Para Tergugat, akibat di lelang nya obyek Perkara, hal ini tidak berdasar hukum berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19K/ Sip/ 1983, yang di antaranya: "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"; Berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588K/ Sip/ 1983, yang diantaranya: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".***

7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatan Penggugat poin 19 dan 20 tidak pernah mengetahui tidak pernah menandatangani, tidak pernah memberikan Surat Kuasa memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) atas pembuatan Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalil seperti ini tidak berdasar hukum, karena berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :***

- ***Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2430K/ Pdt/ 2019: Putusan ini menegaskan bahwa SKMHT harus dibuat dengan akta otentik dan ditandatangani oleh pemberi kuasa (debitur) dan penerima kuasa (Bank).***

Halaman 57 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 517/ Pdt/ 2021/ PT SMG: Putusan ini juga menegaskan bahwa APHT harus ditandatangani oleh pimpinan cabang Bank yang berwenang berdasarkan SKMHT.**

8. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak permohonan penggugat dalam gugatan aquo yang memohon putusan serta merta, karena dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak didasarkan pada bukti surat autentik atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan penggugat, sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa mengenai dalil penggugat pada petitum, yang pada pokoknya memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
- 8.2. Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*), yang tidak dibantah kebenarannya dst;
- 8.3. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak di bantah;
- 8.4. Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang jelas tegas dan serta memenuhi pasal 332Rv;
- 8.5. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.....
- 8.6. Pokok sengketa mengenai *Bezitrech*;

Bahwa selain itu, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 dengan tegas disebutkan setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus di sertai penempatan sebagaimana diatur butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian

Halaman 58 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa dikarenakan tidak satupun ketentuan dalam SEMA tersebut dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorraad*) haruslah ditolak;

Dengan demikian, Tergugat III (Notaris LELY NOVARITA MAYASARI SH. M.Kn.) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo agar supaya materi gugatan Penggugat di atas, untuk di tolak saja. Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor : 169/ Pdt.G/ 2026/ PN. Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, agar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat (**DIDIK PURNOMO**) seluruhnya;
2. Menyatakan **Akta Perjanjian Membuka Kredit Investasi (K. I. KUR) Nomor : 38 tanggal 31 Mei 2022**, yang dibuat oleh Tergugat III (Notaris LELY NOVARITA MAYASARI SH. M.Kn.) adalah sah hukumnya dan mengikat;
3. Menetapkan Tergugat III (Notaris LELY NOVARITA MAYASARI SH. M.Kn.) adalah Notaris yang bekerja sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 dengan perubahannya No.2 Tahun 2014, tidak melanggar hukum dan tidak melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.11) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

LEGAL STANDING TERGUGAT IV NOTARIS PPATYATININGSIH, S.H., M.KN

Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (Iembaran Negara Republik Indonesia nomor 117, tambahan

Halaman 59 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4432) kemudian ada perubahan tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, selanjutnya akta autentik dibuat di hadapan notaris, pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika para Penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya.

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian protocol notaris, Salinan akta diberikan para pihak sebagai salinannya seperti pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut di atas.

KEABSAHAN SERTA KEKUATAN BEBAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS / PPAT

- Bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kode etik profesi, karena Notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri. Secara tidak langsung sebagai sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan sebagai sebuah profesi yang membutuhkan keprofesionalitasan, maka tanggung jawab seorang professional terhadap klien sangat berat karena didalam kode etik Profesi itulah ditentukan segala *perilaku yang dimiliki oleh seorang Notaris.*
- Bahwa Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285), yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain.
- Bahwa Akta Notaris adalah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat (Vide Pasal 1868 BW). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik secara formil menurut Pasal

Halaman 60 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



1871 BW, bahwa, segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya.

- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor : 3917 K / Pdt / 1986, ditegaskan juga bahwa, pada dasarnya apa yang tertuang dalam Akta Notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para Pihak.
- Kekuatan pembuktian dari Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, antara lain :

1. Kekuatan pembuktian yang luar atau lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) merupakan kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya *acta publica probant sese ipsa*, akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa Latin : "*acta publicis probant sese ipsa*".

Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka "akta partij" dan "akta pejabat" dalam hal ini adalah sama.

Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 146 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat secara Notariil di hadapan Notaris / PPAT atas nama Maria Baroroh, SH. Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang luar atau lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Halaman 61 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



2. Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht)

ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul - betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap (Dikutip : Buku Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, penulis Soetardjo Soemoatmodjo, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986, Halaman 25) berkaitan dengan Pasal 38 Undang-Undang nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht)

ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta, kecuali ada pembuktian sebaliknya (memberikan kepastian tentang materi suatu akta) (Dikutip : Buku Peraturan Jabatan Notaris, oleh G.H.S. Lumban Tobing, penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, halaman 48).

Bahwa jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta (**formale bewijskracht**), yaitu harus membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. (dikutip ; Buku Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Penulis Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum, Penerbit PT. Refika Aditama Bandung, Cetakan Kedua, April 2013).

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 3136 K / Pdt / 1983, menegaskan bahwa **"Pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil.**

Halaman 62 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.”

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV (Notaris PPAT YATININGSIH, S.H., M.Kn) menolak seluruh nya secara tegas dalil dalil yang tertulis pada Posita Gugatan Penggugat khusus nya materi materi Gugatan Penggugat yang terkait dengan Tergugat IV (Notaris PPAT YATININGSIH, S.H., M.Kn).
2. Bahwa setelah membaca seluruh Gugatan Penggugat substansinya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh pada isi Putusan oleh karenanya alasan-alasan gugatan Penggugat tidak jelas di mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat.
3. Bahwa tidak ada satupun perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang, karena telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. ***Harus ada perbuatan***
- b. ***Perbuatan itu harus melawan hukum;***
- c. ***Ada kerugian;***
- d. ***Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;***
- e. ***Ada kesalahan (schuld)***

Halaman 63 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan PENGGUGAT yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, mengingat apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah sesuai dengan prosedur.

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yang PENGGUGAT lakukan gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dalam pasal 16 ayat 7, juga terdapat dalam:

- Pasal 1338 KUH Perdata, berbunyi: " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".
- Pasal 1342 KUH Perdata berbunyi " Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran".

Kemudian dipertegas dengan Yurisprudensi MARI No. 3917/ K/ PDT/ 1960 ditegas pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para Penggugat.

Dengan demikian Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 104 / 2022 tanggal 08 Juni 2022 yang telah dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat IV (Notaris PPAT YATININGSIH, S.H., M.Kn) sudah dibacakan oleh Tergugat IV (Notaris PPAT YATININGSIH, S.H., M.Kn) di hadapan para pihak, dihadiri pula oleh para saksi serta para pihak tidak ada yang berkeberatan, Akta tersebut di atas mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat bagi pihak -pihak yang menghendakinya.

Halaman 64 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



4. Bahwa pada gugatan perkara nomor: 169/ Pdt.G/ 2026/ PN. Sby tertulis bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana hal ini menunjukkan bahwa gugatan penggugat kabur, dan hal ini bukan merupakan kumulasi obyektif yang dapat dibenarkan sebagaimana ditunjukkan dalam Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/ Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 879/K/ Pdt/ 1997 tanggal 29 Januari 2001, telah menegaskan, bahwa "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak di benarkan dalam tertib ber acara dan harus di selesaikan tersendiri pula"

Dengan demikian penggabungan gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV (Notaris PPAT YATININGSIH, S.H., M.Kn) menyatakan perbuatan melawan hukum. Namun faktanya, perbuatan Penggugat adalah ingkar janji. Maka tidak diperkenankan penggabungan perkara tersebut di atas menurut hukum, sehingga perubahan petitum Penggugat sudah sepatutnya ditolak saja.

5. Bahwa Posita gugatan penggugat pada poin awal halaman 2 menempatkan SULAIMAN sebagai Turut Tergugat I sebagai pemenang lelang menguasai serta memiliki obyek sengketa sebagaimana keterangan tersebut di atas adalah sangat tidak tepat hukumnya oleh karena Turut Tergugat I dalam hal ini yang menguasai serta memiliki obyek yang disengketakan, menurut hukum acara didudukkan kapasitasnya sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat.

Dengan demikian posita gugatan Penggugat yang disebutkan di atas adalah gugatan yang sangat keliru alias kabur (obscure libel) sehingga gugatan yang demikian seharusnya ditolak saja.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat di Posita Gugatan dan Petitum memohon pembayaran tanggung renteng terkait kerugian materiil maupun imatriil yang dialami Penggugat kepada Para Tergugat, akibat di lelang nya obyek Perkara, hal ini tidak berdasar hukum berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19K/ Sip/ 1983, yang di antaranya:***

Halaman 65 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima" Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588K/ Sip/ 1983, yang diantaranya: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatan Penggugat poin 19 dan 20 tidak pernah mengetahui tidak pernah menandatangani, tidak pernah memberikan Surat Kuasa memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) atas pembuatan Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalil seperti ini tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2430K/ Pdt/ 2019: Putusan ini menegaskan bahwa SKMHT harus dibuat dengan akta otentik dan ditandatangani oleh pemberi kuasa (debitur) dan penerima kuasa (Bank).**
- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 517/ Pdt/ 2021/ PT SMG: Putusan ini juga menegaskan bahwa APHT harus ditandatangani oleh pimpinan cabang Bank yang berwenang berdasarkan SKMHT.**

8. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak permohonan penggugat dalam gugatan aquo yang memohon putusan serta merta, karena dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak didasarkan pada bukti surat autentik atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan penggugat, sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa mengenai dalil penggugat pada petitum, yang pada pokoknya memohon agar putusan ini dapat

Halaman 66 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*),
banding dan kasasi;

8.2. Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan
tangan (*handscript*). yang tidak dibantah kebenarannya dst;

8.3. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya
sudah pasti dan tidak di bantah;

8.4. Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan
pertimbangan hukum yang jelas tegas dan serta memenuhi
pasa 332Rv;

8.5. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.....

8.6. Pokok sengketa mengenai *Bezitrech*;

Bahwa selain itu, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001
dengan tegas disebutkan setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta
Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus di sertai penempatan
sebagaimana diatur butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang
menyebutkan : adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan
nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian
pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan
yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa dikarenakan tidak satupun ketentuan dalam SEMA tersebut
dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan
Penggugat mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorraad*)
haruslah ditolak;

Dengan demikian, Tergugat IV (Notaris PPAT YATININGSIH, S.H., M.Kn)
mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo agar supaya
materi gugatan Penggugat di atas, untuk di tolak saja. Berdasarkan uraian dan
hal-hal tersebut di atas, kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara nomor : 169/ Pdt.G/ 2026/ PN. Sby di Pengadilan Negeri Surabaya,
agar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan
putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat (**DIDIK PURNOMO**) seluruhnya;

Halaman 67 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



2. Menyatakan **Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 104 / 2022 tanggal 08 Juni 2022**, yang dibuat oleh **Tergugat IV (Notaris PPAT YATININGSIH, S.H., M.Kn)** adalah sah hukumnya dan mengikat;
3. Menetapkan **Tergugat IV (Notaris PPAT YATININGSIH, S.H., M.Kn)** adalah Notaris yang bekerja sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 dengan perubahannya No.2 Tahun 2014, tidak melanggar hukum dan tidak melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.12) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Selanjutnya Turut Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Turut Tergugat I (satu) menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui dan dibenarkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa, Turut Tergugat II (dua) adalah **Pembeli Lelang Beritikad Baik** yang sah berdasarkan **KUTIPAN RISALAH LELANG NOMOR : 1072/10.01/2025-01** yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, KPKNL Surabaya, tertanggal 17 Desember 2025;
3. Bahwa, seluruh prosedur lelang telah dilaksanakan berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 (Perubahan atas PMK 27/2016)** sehingga lelang tersebut sah dan mengikat secara hukum;
4. Bahwa, Turut Tergugat I (satu) telah memenuhi kewajiban pembayaran harga lelang dan uang jaminan secara jujur dan transparan dan telah diterbitkan **SERTIFIKAT HAK MILIK NIB ; 12.01.000030232.0** atas nama **Turut Tergugat I (SULAIMAN)** oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I berdasarkan **RISALAH LELANG NOMOR : 1072/10.01/2025-01, tanggal 17 Desember 2025;**

Halaman 68 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



5. Bahwa, perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang beritikad baik harus diutamakan, dan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan hanya karena alasan internal Debitur/ Penggugat;

6. Bahwa, jika terdapat sengketa prosedur lelang, hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak Penjual (Kreditur/ Bank) dan KPKNL, bukan pemenang Lelang. **Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 bahwa, keabsahan persyaratan lelang adalah tanggung jawab Penjual (Tergugat I/Bank), bukan pemenang lelang.**

II. DALAM REKONPENSİ

Dalam Rekonpensi ini TURUT TERGUGAT I (satu) untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSİ, dan PENGUGAT untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini secara Mutatis Muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi adalah Pembeli beritikad baik, Penggugat Rekonpensi adalah pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat hukum pada objek, dan membeli sesuai prosedur sah (di hadapan PPAT/lelang) dengan harga wajar, serta layak mendapat perlindungan hukum meski penjual ternyata tidak berhak. Perlindungan ini didasarkan pada **SEMA No. 7/2012 dan No. 4/2016, di mana kepemilikan tetap sah dan sengketa dialihkan ke ganti rugi.**

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi ini sebagai bentuk pembelaan hak yang sah sekaligus serangan balik hukum (defensif-agresif) terhadap tindakan Tergugat Rekonpensi yang secara nyata telah merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa tujuan diajukannya Gugatan Rekonpensi ini untuk Menegaskan legalitas kepemilikan Penggugat Rekonpensi;

4.1. Memastikan perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik;

4.2. Menghentikan dan mengoreksi perbuatan melawan hukum yang berlangsung terus-menerus;

Halaman 69 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



- 4.3. Memulihkan kerugian yang timbul akibat penguasaan tanpa hak;

DASAR HUKUM LELANG DAN KEPEMILIKAN SAH

5. Bahwa sistem lelang di Indonesia bukan tindakan privat semata, melainkan mekanisme resmi negara (state mechanism) yang memiliki legitimasi hukum kuat dan final, yang diatur dalam:

5.1. Vendu Reglement (Stb. 1908 No. 189) sebagai lex specialis lelang; Bahwa menurut Vendu Reglement: Lelang merupakan penjualan umum yang dilakukan oleh pejabat negara. Pemenang lelang adalah penawar tertinggi yang disahkan secara resmi. Penetapan pemenang lelang melahirkan hubungan hukum yang sah dan mengikat secara langsung;

5.2. Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 sebagai aturan teknis operasional; bahwa Lelang dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Pasal 25 secara tegas menyatakan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai prosedur tidak dapat dibatalkan;

5.3. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

5.4. KUHPerdato sebagai dasar hukum perikatan;

Ketentuan ini merupakan manifestasi prinsip: finalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pembeli;

6. Bahwa Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang sebagai pejabat umum, Berkualifikasi sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig bewijs**). Dengan demikian, keberadaan Risalah Lelang tidak dapat dikesampingkan oleh klaim sepihak oleh siapa pun;

7. Bahwa berdasarkan **Pasal 1320 KUHPerdato**, seluruh unsur sahnyanya perjanjian telah terpenuhi dalam proses lelang;

8. Bahwa berdasarkan **Pasal 1338 KUHPerdato**, hasil Lelang Mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dan Tidak dapat dibatalkan secara sepihak serta Wajib dihormati oleh semua pihak, termasuk pihak yang tidak beritikad baik;

Halaman 70 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



STATUS PENGGUGAT REKONPENSI SEBAGAI PEMBELI BERITIKAD

BAIK

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemenang lelang yang beritikad baik (***good faith purchaser***) yang secara hukum memenuhi seluruh parameter:

- 9.1. Membeli melalui Lembaga resmi Negara yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 9.2. Tidak mengetahui adanya cacat hukum;
- 9.3. Tidak terlibat dalam rekayasa atau persekongkolan;
- 9.4. Membayar harga sesuai nilai pasar;
- 9.5. Bertindak secara jujur dan wajar;

10. Bahwa perlindungan terhadap pembeli beritikad baik telah menjadi doktrin hukum yang mapan, sebagaimana ditegaskan dalam:

- 10.1. SEMA No. 7 Tahun 2012;
- 10.2. SEMA No. 4 Tahun 2016;

11. Bahwa prinsip hukum yang berlaku secara konsisten menyatakan:

- 11.1. Hak pembeli beritikad baik tidak boleh dikorbankan;
- 11.2. Apabila terdapat cacat hukum, maka penyelesaiannya dialihkan kepada pihak yang menyebabkan cacat tersebut, bukan kepada pembeli;
- 11.3. Oleh karena itu, setiap upaya untuk membatalkan hasil Lelang dan mengganggu kepemilikan Penggugat Rekonpensi adalah tindakan Melanggar Hukum karena upaya-upaya tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum;

HAK PENGOSONGAN OBJEK LELANG

12. Bahwa sebagai pemilik yang sah berdasarkan Risalah Lelang dan Sertipikat Hak Milik, Penggugat Rekonpensi berhak menguasai objek secara fisik, jika objek masih dikuasai pihak lama, maka secara hukum dapat dimohonkan pengosongan melalui pengadilan. Berdasarkan Pasal 200 HIR, yang pada pokoknya menyatakan: ***“Jika pihak yang kalah tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan***

Halaman 71 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



alat negara.” Hal ini juga sejalan dengan praktik peradilan bahwa: Pemenang lelang berhak mengajukan permohonan eksekusi riil (pengosongan);

PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

13. Bahwa setelah lelang sah dilaksanakan dan hak atas objek beralih kepada Penggugat Rekonsensi, namun TERGUGAT REKONPENSI tetap:

- a. Menguasai objek;
- b. Menolak untuk mengosongkan objek;
- c. Menghalangi Penggugat Rekonsensi menikmati haknya;

14. Bahwa tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Hal tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diantaranya:

a. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Tergugat Rekonsensi masih mengklaim objek *a quo* sebagai hak Tergugat Rekonsensi meskipun sudah mengetahui sudah ada peralihan hak milik kepada Penggugat Rekonsensi. Hal ini tentu bertentangan dengan hak orang lain dan ketentuan hukum;

b. KESALAHAN

Tergugat Rekonsensi masih menempati objek yang sudah beralih dan menjadi pihak lain yaitu Penggugat Rekonsensi secara tanpa izin. Hal ini dilakukan secara sadar dan disengaja;

c. KERUGIAN

Penggugat Rekonsensi tidak dapat menikmati objek *a quo* karena masih ditempati oleh Tergugat Rekonsensi. Tindakan ini jelas merugikan karena selain Penggugat Rekonsensi selain dituduh melakukan pelanggaran hukum dalam mendapatkan tanah *a quo*, juga tidak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis maupun kegiatan lain yang dapat mendatangkan keuntungan materiil.



d. KAUSALITAS

Kerugian yang ditimbulkan terjadi karena disebabkan oleh Tergugat Rekonpensi tidak mau meninggalkan objek *a quo* meskipun sudah beralih menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi melalui prosedur lelang yang sah;

15. Bahwa lebih jauh, tindakan tersebut juga, Melanggar Hak kepemilikan yang sah, Bertentangan dengan asas itikad baik (***good faith principle***), Mengabaikan legitimasi akta otentik. dengan demikian, Tergugat Rekonpensi berada dalam posisi bukan sekadar bersengketa, akan tetapi secara aktif melakukan pelanggaran hukum yang berkelanjutan;

16. Bahwa akibat Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian serius, dengan rincian sebagai berikut:

16.1. KERUGIAN MATERIL

Penggugat Rekonpensi tidak dapat memanfaatkan objek secara ekonomi baik ditempati maupun dijadikan tempat usaha sejak 12 Desember 2025 (*terhitung sejak tanggal terbit Risalah Lelang sampai dengan saat ini April 2026*), sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian Materil senilai Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) sebagai kehilangan potensi keuntungan (***loss of profit***) dengan rumus perhitungan Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) x 5 bulan;

16.2. KERUGIAN IMATERIIL;

Klaim dari Tergugat Rekonpensi membuat Penggugat Rekonpensi mengalami ketidak pastian hukum, tekanan psikologis, terganggunya hak kepemilikan dan reputasi, dan harus mengeluarkan biaya untuk menggunakan jasa hukum dan advokasi. sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian immaterial senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

17. Bahwa kerugian tersebut adalah langsung, nyata, dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum kepada Tergugat Rekonpensi;

PENUTUP

Halaman 73 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukum tidak memberi ruang bagi pihak yang tanpa hak tetap menguasai objek yang telah beralih secara sah melalui mekanisme Negara. Membiarkan tindakan tersebut berarti Menegasikan Kepastian Hukum, Melemahkan Wibawa Negara, Mengosongkan makna Akta Otentik. Lebih dari itu, sikap Tergugat Rekonsensi bukan lagi sekadar mempertahankan kepentingan, melainkan bentuk pembangkangan terhadap hukum itu sendiri;

III. PETITUM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Berdasarkan argumentum petendi Gugatan Rekonsensi di atas, maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Risalah Lelang Nomor 1072/10.01/2025-01 sebagai dasar peralihan hak;
3. Menyatakan Tergugat adalah pembeli lelang yang beritikad baik;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik NIB; 12.01.000030232.0 atas nama H. Sulaiman (Penggugat Rekonsensi);

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Risalah Lelang Nomor 1072/10.01/2025-01 sebagai dasar peralihan hak;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik NIB; 12.01.000030232.0 atas nama H. Sulaiman (Penggugat Rekonsensi)
4. Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah pembeli lelang yang beritikad baik;
5. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 74 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa secara sukarela, Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan mohon untuk dilakukan pengosongan secara paksa melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan bantuan Aparat Penegak Hukum (eksekusi);

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- a. Materiil sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- b. Immateriil sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonpens lalai menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya secara tunai sekaligus;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara;

(2.13) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Selanjutnya Turut Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi merupakan tangkisan yang peruntukan pada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan hal ini tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Turut Tergugat II dalam hal ini ingin menyampaikan keberatan terhadap Formalitas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena di dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dirasa oleh Turut Tergugat II terdapat kecacatan formil di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Pokoknya Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas;
2. **Gugatan Error in Persona (Salah Menarik Pihak)**



a. Bahwa berdasarkan alasan tersebut jelas tidak ada hubungan hukum antara Para pihak Penggugat dan para tergugat dengan Turut Tergugat II, sehingga jelas tidak adanya hubungan hukum tersebut menyebabkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- i. **Putusan MA No. 639 K/Sip/1975** yang menyatakan “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- ii. **Putusan MA No. 217 K/Sip/1970** yang memberikan ketentuan “Menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika ditarik pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum (kualitas) untuk digugat dalam perkara tersebut.”
- iii. **Putusan MA No. 601 K/Sip/1975** yang memberikan ketentuan “Menyatakan bahwa gugatan salah pihak (*error in persona*) merupakan cacat formil yang menyebabkan gugatan gugur sebelum pemeriksaan pokok perkara.”
- iv. **Putusan MA No. 294 K/Sip/1971** tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”

b. Bahwa berkaitan dengan yurisprudensi MA RI tersebut dan dihubungkan dengan kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* terlihat terang dan jelas bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat maka sudah **selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa setelah Turut Tergugat II meneliti secara seksama, Penggugat **sama sekali tidak mencantumkan batas-batas**

Halaman 76 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



(Utara, Selatan, Timur, dan Barat) atas objek tanah tersebut di dalam gugatannya;

b. Bahwa Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sebuah gugatan mengenai tanah haruslah menyebutkan dengan jelas dan pasti letak, luas, serta **batas-batas** dari tanah objek sengketa. Tanpa batas-batas yang jelas, objek sengketa menjadi tidak pasti (*non-identik*). hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

i. **Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975** (tanggal 17 April 1979) menyatakan: "*Gugatan tidak dapat diterima karena barang sengketa tidak disebut dengan jelas batas-batasnya.*"

ii. **Putusan MA No. 81 K/Sip/1971** (tanggal 9 Juli 1971) menyatakan: "*Bahwa karena dalam surat gugat tidak disebutkan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.*"

c. Bahwa atas dasar ketidakjelasan tersebut maka gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pada pokoknya Turut Tergugat II menolak segala dalil-dalil penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil eksepsi dalam jawaban Turut Tergugat II seluruhnya kata demi kata dan menjadi satu kesatuan dalil jawaban Turut Tergugat II dalam Pokok Perkara tanpa Pengecualian;
3. Bahwa Turut Tergugat II hanya akan menjawab posita yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Turut Tergugat II di bidang Pertanahan;
4. Bahwa terkait objek perkara *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1898/Kelurahan Kupang Krajan, saat ini Pemegang Hak atas nama Turut Tergugat I;

Halaman 77 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



5. Bahwa terkait dengan Petitum gugatan angka 8, dimana Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya Banding maupun Kasasi. Terkait hal tersebut kami sampaikan sebagai bahwa terkait dengan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat yang otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- 2) Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- 3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV.
- 6) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- 7) Gugatan sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Dalam gugatan Penggugat, obyek perkara *a quo* yang dipermasalahkan tidak dijelaskan batas-batas tanahnya, sehingga **Majelis Hakim tidak bisa menjatuhkan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *a quo* karena gugatan tidak dijelaskan secara jelas batas-batas tanahnya.**

Halaman 78 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, tidak ditemukan kerugian kepentingan maupun dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat II dalam perkara ini. Sesuai dengan asas *point d'intérêt point d'action*, di mana hak gugat hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kepentingan hukum langsung, maka Turut Tergugat II harus dikeluarkan dari perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II **selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

(2.14) Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pihak Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 13 Mei 2026 dan 20 Mei 2026. Selanjutnya Tergugat I, II, III, IV serta, Turut Tergugat I mengajukan Duplik masing-masing pada tanggal 3 Juni 2026 yang isinya untuk menyingkat putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

(2.15) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Didik Purnomo dengan NIK 3578063004760009, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor 38 tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Lelang Nomor B/5497/KC-IX/ADK/12/2025 tanggal 30 Desember 2025, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Serifikat Hak Milik No 1898 yang terletak di kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, atas nama Didik Purnomo, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Pembayaran Kredit Debitur Didik Purnomo tahun 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Pembayaran Kredit Debitur Didik Purnomo tahun 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Pembayaran Kredit Debitur Didik Purnomo tahun 2025, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 2 Januari 2024 yang ditujukan kepada Didik Purnomo, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat No B.13520/KC-IX/ADK/11/2025 tanggal 14 November 2025 yang ditujukan kepada Didik Purnomo, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat bukti tanda terima penyerahan sertifikat SHM No 1898 ke Bank BRI capem Pasar Turi Surabaya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi foto rumah objek lelang di jalan petemon Surabaya yang diambil dari Hp, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi foto rumah objek lelang di jalan petemon Surabaya yang diambil dari Hp, diberi tanda P-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

(2.16) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sari Ulan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Objek tersebut terletak di Jl. Patemon Barat No. 181 RT 006 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

Halaman 80 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



- Bahwa Objek tersebut milik Penggugat dan telah dilelang oleh Tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Surabaya Pahlawan);
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat I sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan nama program kredit investasi Kredit Usaha Rakyat. Angsuran perbulannya sekitar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar Lelang tersebut dibatalkan dengan cara melalui pembatalan lelang dan menghadap kepada kantor lelangnya;
- Bahwa lelang tersebut bisa dibatalkan dengan syarat Penggugat harus membayarkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak mampu membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Penggugat hanya mampu membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi pada saat itu objeknya sudah dilelang;

2. Saksi Budi Teguh Wahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Objek tersebut terletak di Jl. Patemon Barat No. 181 RT 006 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa Objek tersebut milik Penggugat dan telah dilelang oleh Tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Surabaya Pahlawan);
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat I sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan nama program kredit investasi Kredit Usaha Rakyat.

Halaman 81 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Angsuran perbulannya sekitar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar Lelang tersebut dibatalkan dengan cara melalui pembatalan lelang dan menghadap kepada kantor lelangnya;
- Bahwa lelang tersebut bisa dibatalkan dengan syarat Penggugat harus membayarkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak mampu membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Penggugat hanya mampu membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi pada saat itu objeknya sudah dilelang;

3. Saksi Putra Prasajo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah calon suami dari keponakan Penggugat;
- Bahwa Objek tersebut terletak di Jl. Patemon Barat No. 181 RT 006 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa Objek tersebut milik Penggugat dan telah dilelang oleh Tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Surabaya Pahlawan);
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat I sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan nama program kredit investasi Kredit Usaha Rakyat. Angsuran perbulannya sekitar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar Lelang tersebut dibatalkan dengan cara melalui pembatalan lelang dan menghadap kepada kantor lelangnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat I untuk usaha ayam potongnya;

Halaman 82 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat ada Upaya melunasi hutang kepada Tergugat I sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan berikutnya melunasi lagi sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi masih tetap ada tunggakan;
- Bahwa Penggugat pernah mendapatkan surat peringatan dari Tergugat I yang intinya rumah Penggugat akan dilelang;

(2.17) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kredit Investasi No.38 Tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat di hadapan/ oleh Notaris/ PPAT Lely Novarita Mayasari S.H., M.Kn, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1898 atas nama Didik Purnomo (PENGGUGAT) beralamat di Jalan Petemon Barat 181, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dengan Luas tanah 172 M2, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 104 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022, diberi tanda T.I-3.a;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 02932/ 2022 tanggal 7 Juli 2022, diberi tanda T.I-3.b;
5. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tanggal , 16 Juli 2025 kepada Didik Purnomo diberi tanda T.I-4;
6. Fotokopi Surat Peringatan Kedua tanggal 25 Juli 2025 kepada Didik Purnomo diberi tanda T.I-5;
7. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga tanggal 6 Agustus 2025 kepada Didik Purnomo diberi tanda T.I-6;
8. Fotocopy Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan No. B.13220/KC-IX/ADK/11/2025 Tanggal 07 November 2026, diberi tanda T.I-7;
9. Fotocopy Surat Penetapan Jadwal Lelang No. : JL-4645/2/KNL.1001/2025 Tanggal 12 November 2025, diberi tanda T.I-8;
10. Fotokopi Pengumuman Lelang Pertama melalui Selebaran BRI tanggal 13 November 2025, diberi tanda T.I-9;

Halaman 83 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Pengumuman Koran Memorandum Tanggal 28 November 2025, diberi tanda T.I-10;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang Hak Tanggungan No. B.13520/KC-IX/ADK/11/2025 Tanggal 14 November 2025 dan Bukti Pengiriman Surat melalui Perusahaan Pos KGP pada tanggal 17 November 2025, diberi tanda T.I-11;
13. Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor Nomor : 1072/10.01/2025-01 tanggal 17 Desember 2025, diberi tanda T.I-12;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I-2, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-9, T.I-12;

(2.18) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 1072/10.01/2025-01 tanggal 12 Desember 2025, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02932/2022 peringkat pertama, diberi tanda T.II-2a;
3. Fotokopi Akta pemberian hak tanggungan (APHT) Nomor 104/2022 tanggal 8 Juni 2022, diberi tanda T.II-2b;
4. Fotokopi Surat Nomor B.901.e-KC-IX/ADK/07/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal surat peringatan pertama, diberi tanda T.II-3a;
5. Fotokopi Surat Nomor B.958.e-KC-IX/ADK/07/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal surat peringatan kedua, diberi tanda T.II-3b;
6. Fotokopi Surat Nomor B.1.e-KC-IX/ADK/09/2/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 perihal surat peringatan ketiga, diberi tanda T.II-3c;
7. Fotokopi Surat permohonan lelang Nomor B.13220/KC-IX/ADK/11/2025 tanggal 7 November 2025, diberi tanda T.II-4;
8. Fotokopi Surat Nomor JL-4645/2/KNL. 1001/2025 tanggal 12 November 2025, diberi tanda T.II-5;
9. Fotokopi Selebaran tertanggal 13 November 2025 sebagai pengumuman lelang pertama, diberi tanda T.II-6a;
10. Fotokopi Surat Kabar Harian Memorandum tanggal 28 November 2025 sebagai pengumuman lelang kedua, diberi tanda T.II-6b;

Halaman 84 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Nomor B.13520/KC-IX/ADK/ 11/2025 tanggal 14 November 2025, diberi tanda T.II-6c;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 59929/2025 tanggal 14 November 2025, diberi tanda T.II-7;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Nilai Limit Nomor B.13224/KC-IX/ADK/ 11/2025 tanggal 07 November 2025, diberi tanda T.II-8;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor B.13221/KC-IX/ADK/11/2025 tanggal 07 November 2025, diberi tanda T.II-9;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk T.II-2b, T.II-3a, T.II-3b, T.II-3c, dan T.II-6c merupakan fotokopi tanpa ada aslinya;

(2.19) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akte Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor 38 tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda T.III-1;

Bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

(2.20) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 104/2022 tanggal 8 Juni 2022, diberi tanda T.IV-1;

Bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata merupakan fotokopi tanpa ada aslinya;

(2.21) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H Sulaiman dengan NIK 3527052211930003, diberi tanda TT.I -1;
2. Fotocopy Salinan/Grosse Risalah Lelang Nomor 1072/10.01/2025-01 tanggal 12 Desember 2025, diberi tanda TT. I -2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik NIB. 12.01.000030232.0 atas nama pemegang hak Sulaiman, diberi tanda TT.I-3;

Halaman 85 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

(2.22) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi tangkapan layar aplikasi KKP Hak Milik Nomor 1898 / Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, diberi tanda TT.II-1;

Bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata merupakan fotokopi tanpa ada aslinya;

(2.23) Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Agustus 2026;

(2.21) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.22) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

(3.1) Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*legitima persona in standi judicio*) karena pembatalan Lelang hanya bisa diajukan oleh pihak lain selain debitur c.q. Penggugat;
2. Bahwa Penggugat keliru dalam mengajukan upaya hukum, seharusnya upaya yang ditempuh adalah perlawanan bukan gugatan;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak dijelaskan perbuatan Tergugat I yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum;

(3.2) Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak merinci perbuatan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II atau

Halaman 86 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyebutkan norma hukum mana yang telah dilanggar atau tidak dipenuhi oleh Tergugat II;

(3.3) Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan keliru dalam menarik Tergugat III sebagai pihak yang digugat (*error in persona*) karena Tergugat III hanya merupakan pejabat umum/notaris yang membuat akta atas kesepakatan para pihak;

(3.4) Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan keliru dalam menarik Turut Tergugat II sebagai pihak yang digugat (*error in persona*) tidak ada hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Turut Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) sama sekali tidak mencantumkan batas-batas (Utara, Selatan, Timur, dan Barat) atas objek tanah tersebut di dalam gugatannya;

(3.5) Menimbang, bahwa Penggugat telah menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II;

(3.6) Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kesatu Tergugat I Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.7) Menimbang, bahwa *legitima persona standi in judicio* merujuk kepada orang yang memiliki kecakapan dan kedudukan hukum untuk tampil dimuka pengadilan, baik sebagai Penggugat atau Tergugat. Untuk bertindak dimuka pengadilan setiap orang harus memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara yang disengketakan;

(3.8) Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam pelelangan obyek hak tanggungan tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM 1898 a.n. Didik Purnomo, dengan luas 172 M², terletak di Jl. Patemon Barat No. 181 RT 006 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Obyek sengketa *a quo* adalah tanah milik Penggugat yang dijadikan jaminan hak tanggungan atas kredit yang diberikan Tergugat I. Penggugat mendalilkan pelelangan tersebut dilakukan dengan harga yang jauh dibawah harga pasar sehingga merugikan hak dari Penggugat;

Halaman 87 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang, bahwa dalam hal ini obyek sengketa adalah milik Penggugat yang dijadikan jaminan hak tanggungan dan kemudian dilakukan pelelangan oleh Tergugat I melalui Tergugat II. Oleh karena ada hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Penggugat yang merasa haknya dirugikan maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona in standi judicio*) dalam perkara ini;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kesatu Tergugat I harus ditolak;

(3.11) Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua Tergugat I Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.12) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sudah tepat jika Penggugat menggunakan upaya hukum gugatan dan bukan perlawanan dalam perkara ini, oleh karena apa yang menjadi obyek sengketa telah selesai proses pelelangannya dan terbit risalah lelang atas nama Turut Tergugat I sebagai pemenang lelang. Upaya hukum Perlawanan sebagaimana diatur Pasal 195 ayat 6 HIR diajukan apabila proses pelelangan belum selesai dilaksanakan;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kedua Tergugat I harus ditolak;

(3.14) Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga Tergugat I, eksepsi Tergugat II dan eksepsi kedua Turut Tergugat II Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati posita gugatan Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menggabungkan dua permasalahan hukum yang berbeda dalam satu gugatan, antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum Tergugat I dalam menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) atas obyek lelang hak tanggungan berupa tanah dan bangunan SHM 1898 a.n. Didik Purnomo, dengan luas 172 M², terletak di Jl. Patemon Barat No. 181 RT 006 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Penetapan HPS oleh Tergugat I jauh dibawah harga pasar yang seharusnya dinilai sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Akibat nilai jual lelang

Halaman 88 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



yang jauh dibawah harga pasar menyebabkan kerugian terhadap hak dari Penggugat;

2. Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III yaitu notaris yang membuat perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I yang tidak menjelaskan isi perjanjian kredit kepada Penggugat dengan jelas. Penggugat juga menarik Tergugat III yaitu PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan karena dalil cacat hukum dalam pembuatan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan;

(3.16) Menimbang bahwa sedangkan dalam petitumnya Penggugat hanya menyoroti permasalahan prosedur lelang khususnya harga limit lelang, yaitu:

- Petitum kedua:

Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Penetapan Limit lelang atas Objek Perkara/lelang berupa tanah dan bangunan dengan SHM 1898 a.n. Didik Purnomo, dengan luas 172 M², terletak di Jl. Patemon Barat No. 181 RT 006 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Sawahan Kota Surabaya adalah jauh dibawah nilai pasar yang wajar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

- Petitum Ketiga:

Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum pelaksanaan lelang Nomor : B.13520/KC.IX/ADK/11/2025 pada tanggal 12 Desember 2025 yang dilaksanakan oleh Tergugat II Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Surabaya Pahlawan;

(3.17) Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan menurut Majelis Hakim juga mengandung kekaburan atau kerancuan karena dalam positanya Penggugat mendalilkan Tergugat I yang menetapkan limit Lelang, tetapi dalam petitum kedua baik Tergugat III selaku notaris maupun Tergugat IV selaku PPAT diminta untuk dinyatakan melawan hukum dalam penetapan limit lelang yang melawan hukum. Sedangkan peran Tergugat III dan Tergugat IV dalam penetapan limit Lelang tidak disebutkan dalam posita gugatan Penggugat. Bahwa Penggugat juga meminta Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung

Halaman 89 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial akibat penetapan limit lelang yang melawan hukum, tanpa menyebutkan juga hubungan Tergugat III dan Tergugat IV dalam penetapan limit Lelang. Kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana disebutkan diatas hanya berperan dalam pembuatan perjanjian kredit dan Akta Pemasangan Hak Tanggungan;

(3.18) Menimbang, bahwa petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta untuk memerintahkan pengembalian objek kepada Penggugat menurut Majelis Hakim juga kabur dan tidak jelas, karena tidak disebutkan siapa pihak dari yang digugat yang harus menyerahkan obyek tersebut kepada Penggugat. Dalam positanya Penggugat juga tidak menjelaskan apakah saat ini masih menguasai obyek lelang, atau Turut Tergugat I sebagai pemenang lelang yang menguasai obyek lelang. Dikemudian hari hal ini dapat menyebabkan eksekusi putusan tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*) karena petitum yang tidak jelas;

(3.19) Menimbang, bahwa persyaratan mengenai isi gugatan dapat diketemukan dalam Pasal 8 No.3 Rv yang pada pokoknya berisikan :

1. Identitas Para Pihak

Di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (*domicili*). Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (*error in subjecto*).

2. Posita/Fundamentum Petendi

Posita atau fundamentum petendi adalah uraian-uraian yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan maupun tuntutan. Penggugat dalam menyusun gugatan harus menguraikan secara jelas tentang obyek sengketa, hubungan hukum (korelasi yuridis) antara subyek dan obyek sengketa, alas hak yang dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut obyek sengketa, kerugian-kerugian yang timbul (bila ada) harus diperinci. Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau

Halaman 90 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



kabur (*obscuur libel*), berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

3. Tuntutan (Petitum)

Tuntutan atau petitum adalah segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut) dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim. Oleh karena itu tuntutan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada posita yang ada. Berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (Asas Ultra Petita).

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak didasarkan pada posita jelas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat eksepsi ketiga Tergugat I, eksepsi Tergugat II dan eksepsi kedua Turut Tergugat II beralasan untuk diterima;

(3.21) Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang lain;

Dalam Pokok Perkara

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II diterima maka Majelis Hakim berpendapat ada cacat formal dalam gugatan Penggugat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSİ

(3.24) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka gugatan rekonpensasi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan pertimbangan gugatan rekonpensasi merupakan gugatan yang pemeriksaannya melekat dengan gugatan konpensasi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Halaman 91 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang dikalahkan maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.26) Memperhatikan akan ketentuan Pasal 8 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

4. MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 2 September 2026, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Ira Wati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 92 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2026/PN Sby



Antyo Harri Susetyo, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 410.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 70.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 630.000,00
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)		